GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL MULTISERVIZIO TECNOLOGICO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI RELATIVI AGLI IMMOBILI IN USO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO - EDIZIONE 4

ALLEGATO 5

CAPITOLATO TECNICO

INDICE

PREMESSA 4
1. DEFINIZIONI 4
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 7
3. DURATA DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA 8
4. TEMPI E MODALITÀ DI AVVIO DEL SERVIZIO 8
5. OGGETTO 9
6. OBIETTIVI GENERALI 10
6.1 GESTIONE COMPLESSIVA (A) 10
6.1.1 ATTIVITÀ DI GOVERNO 10
6.1.2 ATTIVITÀ DI COSTITUZIONE DELL'ANAGRAFICA TECNICA E DEL SISTEMA INFORMATIVO 11
6.1.3 ATTIVITÀ DI SUPPORTO GESTIONALE 11
6.2 SERVIZIO ENERGIA (ATTIVITÀ B1, B2 E B3) 12
6.3 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI (ATTIVITÀ C) 12
6.4 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI (ATTIVITÀ D) 12
6.5 MANUTENZIONE IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO (ATTIVITÀ E) 13
6.6 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI (ATTIVITÀ F) 13
6.7 MANUTENZIONE E ALTRI IMPIANTI (ATTIVITÀ G) 13
6.8 MANUTENZIONE EXTRACANONE (ATTIVITÀ H) 14
7. RESPONSABILITA' DELL'ASSUNTORE 14
8. ATTIVITÀ ESCLUSE DALL'APPALTO 14
9. CORRISPETTIVI E VARIAZIONI 15
9.1 CORRISPETTIVI A CANONE 15
9.1.1 CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DEL COMBUSTIBILE O ENERGIA PRIMARIA (C_{B1}) 15
9.1.2 CORRISPETTIVI PER I SERVIZI MANUTENTIVI (CB2, CC, CD, CE, CF, CG) 20
9.1.3 CORRISPETTIVI PER LA GESTIONE COMPLESSIVA (CA) 21
9.1.4 CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (B3) 22
9.1.5 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA 24
9.1.6 COMBUSTIBILE PER FUNZIONAMENTO GRUPPI ELETTROGENI 25
9.1.7 COMBUSTIBILE PER FUNZIONAMENTO IN EMERGENZA CENTRALI TERMICHE 25
9.2 CORRISPETTIVI PER MANUTENZIONE EXTRA CANONE 25
9.2.1 PRESTAZIONI IN ECONOMIA 26
9.2.2 NUOVI PREZZI 27
9.3 REVISIONI PREZZI E ADEGUAMENTO PREZZI 27
9.3.1 REVISIONE PREZZI UNITARI DELL'ENERGIA TERMICA (B1) 27
9.3.2 REVISIONE PREZZI UNITARI DELL'ENERGIA ELETTRICA (B3) 28
9.3.3 REVISIONE DEL PREZZO UNITARIO PER LA FORNITURA DI ACQUA 30
9.3.4 REVISIONE PREZZI MANUTENZIONE A CANONE ED EXTRACANONE 31
9.3.5 ADEGUAMENTO PREZZI 32
10. INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO 33
10.1 OBIETTIVO DI RISPARMIO ENERGETICO 33
10.2 PROPOSTA DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-AMBIENTALE 34
10.3 ENERGIA ELETTRICA AUTOPRODOTTA 36
10.4 SPECIFICHE PER LE APPARECCHIATURE 37

10.5 PIANO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI 37
10.6 SISTEMI AUTOMATICI DI GESTIONE E MONITORAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO 37
10.7 SISTEMI AUTOMATICI DI GESTIONE E MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE 38
11. CONDIZIONI PER L'APPALTO 39
11.1 RESPONSABILE DI COMMESSA 39
11.2 PERSONALE ADDETTO 40
11.3 ONERI E OBBLIGHI DELL'ASSUNTORE 41
11.4 ULTERIORI ONERI A CARICO DELL'ASSUNTORE 43
11.5 ONERI SPECIALI, SPESE, UTENZE 45
11.6 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 45
11.6.1 NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA 45
11.6.2 PIANO DELLE MISURE DI SICUREZZA DELL'APPALTO 45
11.6.3 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 46
11.6.4 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 46
11.6.5 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 46
12. ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 47
12.1 NORME PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 47
12.2 AFFIDAMENTO E CONSEGNA 48
12.3 TEMPI E TERMINI PER L'ESECUZIONE E LIVELLI DI SERVIZIO ATTESI 48
12.4 DIVIETO DI SOSPENDERE LE PRESTAZIONI 50
12.5 ACCETTAZIONE, QUALITÀ E IMPIEGO DI MATERIALI ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTI 50
12.6 RICHIESTE DI INTERVENTI MANUTENTIVI 50
12.7 ELABORATI "COME COSTRUITO" E CERTIFICAZIONI 51
12.8 DIFESA AMBIENTALE E GESTIONE RIFIUTI 51
12.9 LINGUA UTILIZZATA 52
12.10 DANNI DI FORZA MAGGIORE 52
12.11 SCIOPERI 52
12.12 MISURAZIONE 53
12.13 SISTEMA DI CONTROLLO DELL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI 53
12.14 PAGAMENTI 53
12.15 COLLAUDI 54
12.16 PROVVEDIMENTI PER INADEMPIMENTI AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI - PENALI 54

PREMESSA

Oggetto della presente gara è l'affidamento, con contratto di multiservizio manutentivo, di tutte le attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio. Lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato Tecnico deve essere assicurato dall'Assuntore in conformità alle norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia, nonché a quelle di nuova emanazione ovvero di modifiche e/o integrazioni a quelle vigenti che interverranno dopo l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura da parte di ciascuna Azienda Sanitaria.

1. DEFINIZIONI

Azienda Sanitaria contraente: Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio che emettono gli ordinativi di fornitura.

Assuntore: impresa aggiudicataria ovvero RTI di imprese aggiudicatarie / consorzio / cooperativa;

ST: il Servizio Tecnico interno della Azienda Sanitaria contraente.

Responsabile Unico della fase di esecuzione: si intende il rappresentante dell'Azienda Sanitaria contraente che, ai sensi del D.Lgs 36/2023, è preposto a sovraintendere al contratto.

Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC): è la figura che sovrintende alla corretta gestione operativa del contratto, così come definita dal D.Lgs. 36/2023. Ha il compito di regolare i rapporti con l'Assuntore, di monitorare e controllare la corretta esecuzione del servizio, per ogni immobile o gruppi di immobili.

Appalto di manutenzione: contratto basato sui risultati, che comprende una pluralità di prestazioni sostitutive/integrative delle normali attività di manutenzione, con piena responsabilità sui risultati da parte dell'Assuntore.

Gestione: termine con cui si intende il complesso delle operazioni (manageriali, organizzative, applicative, esecutive ecc.) mediante le quali si consegue un miglioramento, rispetto allo stato di fatto ed alle previsioni progettuali e normative, nel funzionamento del sistema edificio-impianto. L'insieme di tali operazioni deve essere finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Servizio energia: termine con cui si intende l'erogazione di beni e servizi, necessari a mantenere le condizioni di confort negli edifici, nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e salvaguardia dell'ambiente, provvedendo contemporaneamente al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia, conformemente a quanto previsto dal Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 – "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE".

Manutenzione a canone: la serie di operazioni manutentive (programmate e correttive a guasto), come specificate nel disciplinare tecnico, comprese nel corrispettivo a canone.

Manutenzione extracanone: le attività manutentive svolte sugli immobili oggetto del contratto, non ricomprese nel corrispettivo a canone, richieste dall'Azienda Sanitaria contraente durante il corso dell'appalto al fine di eliminare le anomalie edilizie e/o impiantistiche necessarie al ripristino della corretta funzionalità del complesso edilizio e a ricondurne il funzionamento agli standard previsti dal progetto e/o dalla normativa vigente. Sono compresi anche gli interventi di adeguamento funzionale (modifiche e trasformazioni di locali e impianti) e di manutenzione straordinaria e ristrutturazione di edifici/impianti esistenti.

Manutenzione programmata: tutte le attività manutentive eseguite con strategie predittive o preventive volte a ridurre la probabilità di guasto o il degrado del funzionamento di una entità: in questo caso l'Assuntore deve orientare la manutenzione alla preservazione del sistema con interventi preordinati (manutenzione preventiva) ovvero all'osservazione sistematica dei complessi impiantistici allo scopo di promuovere provvedimenti generali tendenti a garantire la rispondenza dei sistemi ai reali fabbisogni (manutenzione predittiva).

Manutenzione riparativa o correttiva a guasto: la serie di operazioni manutentive eseguite a seguito di avaria o danno per qualsiasi causa, volte a riportare l'entità nello stato in cui essa possa eseguire la funzione richiesta.

Call center: punto di raccolta e registrazione di tutte le richieste di intervento, effettuate via web, email, telefono o fax.

Pronta disponibilità: la disponibilità di personale preposto alla manutenzione attivabile su chiamata dell'Azienda Sanitaria contraente a mezzo call center, telefono o cellulare.

Pronto intervento: immediata esecuzione di tutti gli interventi urgenti richiesti dall'Azienda Sanitaria contraente o rilevati tali dall'Assuntore durante il corso di sopralluoghi manutentivi al fine di salvaguardare l'integrità fisica delle persone, di non interrompere lo svolgimento di attività sanitarie o amministrative, di ripristinare il corretto funzionamento di impianti e di non arrecare danni a cose di proprietà dell'Azienda Sanitaria contraente o di terzi.

Per la esecuzione di tali interventi, l'Assuntore dovrà organizzare un servizio di pronta disponibilità "24 ore su 24" al fine di rendere immediatamente disponibili le maestranze occorrenti ed idonei mezzi d'opera.

Impianti elettrici: gli impianti tecnologici all'interno degli edifici e nelle relative pertinenze destinati alla distribuzione ed alla utilizzazione dell'energia elettrica e a partire dal punto di consegna del distributore locale, nonché gli impianti di illuminazione interni ed esterni.

Impianti speciali: tutti gli impianti tecnologici radiotelevisivi, ausiliari ed elettronici non prettamente destinati alla distribuzione dell'energia elettrica quali impianti citofonici e videocitofonici, orologi, interfoni, le antenne, gli impianti di protezione da scariche atmosferiche, gli impianti di chiamata e comunicazione pazienti, gli impianti controllo accessi, eliminacode, gli impianti di allarmi tecnici (allagamento, funzionalità apparecchiature, ecc.).

Apparecchiature elettriche: le apparecchiature di sicurezza e di emergenza: gruppi elettrogeni, gruppi di continuità rotanti, UPS, soccorritori.

Impianti termici: impianti tecnologici destinati alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda, comprendenti i sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione del calore e del vapore nonché gli organi di regolazione e di controllo, anche posti al di fuori della centrale termica.

Impianti di condizionamento: impianti capaci di realizzare e mantenere negli ambienti, contemporaneamente, condizioni termiche, igrometriche, di ventilazione e purezza dell'aria comprese entro i limiti richiesti sia per il benessere delle persone sia per il corretto svolgimento delle attività (sanitarie e non), durante tutte le stagioni; sono inclusi anche gli impianti aventi uno scopo più limitato e, quindi, capaci di soddisfare soltanto ad una parte delle condizioni sopra elencate, ovvero capaci di soddisfarle solamente in un periodo di tempo limitato (estivo o invernale); sono inclusi anche tutti gli impianti frigoriferi ad uso trattamento aria e al servizio di apparecchiature (medicali e non) e di locali tecnologici.

Impianti di termoventilazione: impianti capaci di soddisfare alle condizioni relative alla temperatura ed alla purezza dell'aria (escluse le condizioni relative all'umidità relativa), garantendo un controllo della temperatura e della portata di rinnovo dell'aria; sono inclusi anche gli impianti di tipo misto che vedono affiancarsi alla macchina di trattamento termico dell'aria anche radiatori o ventilconvettori dislocati negli ambienti.

Impianto idrico ed igienico-sanitario: impianti di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore.

Impianti di trattamento acqua: impianti per il trattamento chimico-fisico delle acque compresi addolcitori, demineralizzatori, distillatori, osmosi ecc.

Impianti/apparecchiature antincendio: impianti di trasporto e distribuzione dell'acqua o del gas inerte per lo spegnimento degli incendi, comprese le casette UNI 45, i naspi, gli idranti esterni soprassuolo e sottosuolo, anche UNI 70; estintori; impianti di spegnimento; impianti di rilevazione ed allarme incendio, illuminazione di sicurezza, diffusione sonora per l'emergenza, ecc.

Protezioni passive antincendio: comprendono le porte tagliafuoco, le pareti antincendio, le sigillature antincendio di compartimentazioni orizzontali o verticali, serrande tagliafuoco, evacuatori di fumo e calore.

Controllo degli impianti: le attività necessarie a verificare che vengano mantenute costanti le prestazioni generali degli impianti nel rispetto delle specifiche previste dal progetto e/o dalla vigente normativa di sicurezza.

Esercizio e conduzione di un impianto: il complesso delle operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti comprensiva di conduzione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e controllo degli impianti, nel rispetto di leggi, regolamenti e regole tecniche relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici, alla salvaguardia ambientale, alle condizioni di benessere delle persone e comunque al mantenimento di tutti i parametri di esercizio necessari alle diverse attività sanitarie.

Diagnosi energetica: procedura sistematica volta a fornire una adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un'attività e/o impianto industriale o di servizi pubblici, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati.

Gradi giorno (GG): la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento (dall'accensione allo spegnimento dell'impianto di riscaldamento), delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20°C, e la temperatura media esterna giornaliera; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno (GG).

Piano di manutenzione: documento che prevede pianifica e programma l'attività di manutenzione al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico di edifici ed impianti oggetto di manutenzione ed è composto da:

- manuale d'uso e manutenzione: l'insieme delle procedure utilizzate per svolgere le attività di esercizio e manutenzione delle parti più importanti del bene da mantenere ed in particolare agli impianti tecnologici;
- programma di manutenzione: principale strumento di gestione degli interventi manutentivi; attraverso tale strumento si programmano nel tempo gli interventi, si individuano e allocano le risorse occorrenti, si individuano le migliori strategie manutentive.

Superficie netta dell'immobile: la superficie netta dell'immobile oggetto del contratto di appalto è riferita alla superficie utile calpestabile, costituita dalla somma delle superfici nette dei diversi livelli utilizzabili, così articolati:

- piani interrati e seminterrati che siano praticabili ed utilizzati dall'Amministrazione anche per funzioni secondarie, come depositi, archivi, locali tecnici (sono esclusi locali tecnici relativi ad impianti non oggetto dell'appalto); non rientrano nella superficie i piani di fondazione (anche ispezionabili), le intercapedini orizzontali e verticali, anche ispezionabili, ed ogni vano non utilizzabile o non utilizzato;
- piani fuori terra ai diversi livelli; non rientrano nella superficie eventuali soppalchi metallici compresi nella volumetria dei locali, le intercapedini orizzontali e verticali, anche ispezionabili ed ogni vano non utilizzabile.
- piano sottotetto comprendente spazi utilizzati per la funzione principale ed accessoria limitatamente alle aree con altezza netta maggiore di 1,5 m; non rientrano nel calcolo della superficie netta, sottotetti non utilizzati anche se ispezionabili e per i sottotetti utilizzati le aree con altezza netta ≤ 1,5 m, nonché le intercapedini orizzontali e verticali, anche ispezionabili.

Non rientrano nel computo della superficie netta le chiostrine e gli spazi aperti nonché elementi decorativi esterni (pilastri, lesene, cornici ecc.) aggettanti dalle facciate.

Non rientrano nel calcolo delle superfici nette le coperture piane o inclinate (anche se sede di impianti elettrici o di condizionamento), i lastrici solari, le terrazze, i balconi e le scale esterne. Sono, invece, calcolate nella superficie netta i portici e le logge.

Nel caso in cui l'Azienda Sanitaria contraente abbia in uso solo una porzione di immobile, la superficie netta dell'immobile sarà determinata per la sola parte di edificio utilizzata dall'Azienda.

Volume netto dell'immobile: il volume netto dell'immobile oggetto del contratto è costituito dalla somma dei volumi netti dei diversi livelli utilizzabili determinati moltiplicando la superficie netta dei singoli locali, come sopra definita, per l'altezza netta del piano misurata dal pavimento al controsoffitto (se esistente e di qualsiasi natura) o all'intradosso solaio.

Volume netto riscaldato dell'immobile: il volume netto riscaldato è la quota parte del volume netto dell'immobile in cui è presente almeno un elemento terminale dell'impianto di riscaldamento e che risulta fisicamente separabile da locali non climatizzati.

Superficie grigia: la sommatoria delle superfici esterne delle aree carrabili e pedonali di pertinenza dell'immobile (inclusi marciapiedi, rampe, piazzali, ecc.);

Ospedale/Presidio Ospedaliero: insieme di immobili facenti parte di uno complesso ospedaliero.

Presidio Territoriale: immobile a prevalente utilizzo sanitario, come ad esempio poliambulatori, uffici distrettuali o sanità pubblica, aree di formazione, centri psichiatrici, centri di riabilitazione e di medicina generale, residenze assistite, centrali operative 118, appartamenti ecc.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'Assuntore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potranno essere emanate in corso dell'Ordinativo di Fornitura.

L'esecuzione dell'Appalto è soggetta all'osservanza delle norme del contratto e del presente Capitolato Tecnico nonché dalle norme contenute:

- nei regolamenti, gli usi e le consuetudini della Azienda Sanitaria contraente, per quanto riguarda i servizi di contabilità e di cassa;
- nelle leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, provinciali, comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l'Appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate durante la durata dell'Ordinativo di Fornitura.
- nelle prescrizioni e norme emanate dall'U.N.I., EN, ISO, I.S.P.E.S.L., INAIL, C.T.I., U.N.E.L., CEI, VVF, ecc.
- nel Manuale Qualità e Catalogo Servizi dell'Assuntore compilato conformemente alle Norme UNI-EN Serie ISO 9000.

L'Assuntore dovrà svolgere le attività contrattuali nel costante rispetto di tutta la normativa vigente.

Il presente capitolato è conforme a quanto previsto dal Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"

3. DURATA DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

Gli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti) avranno durata di 9 anni dalla data indicata dal Verbale di Affidamento di cui al paragrafo 12.2 del presente capitolato tecnico.

4. TEMPI E MODALITÀ DI AVVIO DEL SERVIZIO

L'erogazione dei servizi dovrà avvenire secondo le seguenti tempistiche:

1. All'atto dell'emissione dell'ordinativo di fornitura l'Azienda Sanitaria contraente comunicherà all'Assuntore le consistenze degli immobili che intende affidare, i servizi e i dati necessari al calcolo dei fabbisogni energetici degli immobili;
2. Entro 30 giorni dalla data di emissione dell'ordinativo di fornitura l'Assuntore dovrà cominciare un periodo di affiancamento con il precedente Assuntore e/o con il personale dell'Azienda Sanitaria che non potrà durare meno di 30 giorni solari. Per il periodo di affiancamento non è prevista alcuna remunerazione;
3. Entro 45 giorni dalla data di emissione dell'ordinativo di fornitura l'Assuntore dovrà rendere disponibile il Piano delle misure di sicurezza dell'appalto;
4. Entro 60 giorni dalla data di emissione dell'ordinativo di fornitura deve avvenire la **Presa in carico dei servizi** attraverso la redazione di un **verbale di affidamento del servizio**. L'Azienda Sanitaria contraente ha la facoltà di stabilire un termine differente rispetto a quello indicato.

In relazione alle diverse scadenze dei contratti in essere, rimane facoltà di ciascuna Azienda Sanitaria contraente affidare in tempi successivi e non simultaneamente i servizi individuati nelle schede di consistenza, sia in termini di servizi richiesti sia in termini di edifici coinvolti senza che ciò sia motivo per la richiesta di maggiori o diversi compensi. In tale eventualità all'attivazione di ciascun servizio dovrà essere redatto un verbale di affidamento specifico.

5. OGGETTO

L'Appalto ha per oggetto tutte le attività di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili e degli impianti ad essi asserviti in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie contraenti nonché la prestazione del Servizio Energia secondo quanto previsto dall'allegato II al D.lgs. 115/2008.
Obiettivo principale del servizio è raggiungere e mantenere, per tutta la durata del contratto e con continuità, gli standard di continuità di uso, sicurezza, efficienza, affidabilità, confort e decoro delle strutture e impianti delle Aziende Sanitarie contraenti.
All'Assuntore a cui saranno affidate le prestazioni di cui al presente Capitolato Tecnico è richiesta una specifica capacità in metodologie tecnico/gestionali, conoscenza delle tecniche di rilievo, di informatizzazione e comunicazione, di progettazione e di gestione ed esecuzione delle manutenzioni di attrezzature ed impianti.
È richiesta inoltre la capacità di assumere in proprio ogni e qualsivoglia onere tecnico/amministrativo, sollevando l'Azienda Sanitaria contraente da ogni responsabilità ed incombenza conseguenti l'espletamento delle attività oggetto dell'appalto.
Il presente Capitolato Tecnico disciplina l'erogazione delle prestazioni oggetto dell'appalto tramite un contratto conforme alla norma UNI 10685:2007 – "Manutenzione - Criteri per la formulazione di un contratto di manutenzione basato sui risultati (global service di manutenzione)" e successivi aggiornamenti.
L'Assuntore pertanto dovrà attuare le modalità organizzative ed esecutive che riterrà più opportune per perseguire le finalità e gli obiettivi generali e specifici dell'appalto con obbligo di risultato e con piena responsabilità dei risultati della gestione. Tutte le azioni dovranno essere uniformate alla regola dell'arte e alle norme di buona tecnica tenendo presente che le indicazioni riportate in seguito e negli allegati sono da ritenersi indicative e non esaustive e, pertanto, l'Assuntore si impegna a perseguire gli obiettivi di cui sopra tenendo conto di tutte le altre eventuali attività che risultino indispensabili per una corretta gestione dei presidi, ancorché non descritte nel dettaglio; di tali circostanze l'Assuntore dovrà tener conto nell'elaborazione dell'offerta.
In particolare, i servizi richiesti all'Assuntore sono i seguenti:

Attività		Descrizione attività
A	**Gestione complessiva**	• Attività di governo; • Costituzione dell'anagrafica tecnica e del sistema informativo; • Supporto gestionale.
B	**Servizio energia**	
B1	*Fornitura del combustibile o energia primaria*	
B2	*Manutenzione impianti di climatizzazione*	Esercizio e conduzione degli impianti di climatizzazione, invernale ed estiva
B3	*Fornitura di energia elettrica*	
C	**Manutenzione impianti elettrici**	Esercizio e conduzione degli impianti elettrici, degli impianti speciali e apparecchiature elettriche – Verifiche

Attività		Descrizione attività
D	**Manutenzione impianti idrici**	Esercizio e conduzione impianti idrici – Verifiche
D1	*Fornitura di acqua*	
E	**Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio**	Esercizio e conduzione impianti antincendio e dei dispositivi di sicurezza, nonché delle protezioni passive
F	**Manutenzione impianti elevatori**	Esercizio e conduzione impianti elevatori
G	**Manutenzione e altri impianti**	Gestione manutenzione altri impianti
H	**Manutenzioni extracanone**	Lavori di riparazione non compresi nei canoni di manutenzione e interventi di adeguamento

6. OBIETTIVI GENERALI

Gli obiettivi di seguito descritti possono essere riferiti alle singole prestazioni dell'appalto ovvero interessare trasversalmente più attività.

6.1 GESTIONE COMPLESSIVA (A)

Obiettivo: *focalizzare l'attività del ST sul proprio core-business, prendendo in carico la gestione tecnico/amministrativa delle attività previste in appalto.*

Il raggiungimento degli obiettivi dell'appalto non può prescindere da una gestione integrata e coordinata di tutte le prestazioni previste e dall'utilizzo di adeguati strumenti informatici dedicati.

L'appalto include, quindi, anche i servizi connessi alla gestione complessiva volta all'organizzazione, alla definizione delle logiche e delle modalità operative, alla programmazione delle attività ed alla efficace gestione dei flussi informativi e dei dati storici legati alle manutenzioni ed al patrimonio.

6.1.1 ATTIVITÀ DI GOVERNO

Obiettivo: *La realizzazione di un efficiente sistema di gestione delle attività complessive dell'appalto*

Nelle attività di governo rientrano il coordinamento delle attività specialistiche - comprese quelle svolte da ditte terze affidatarie delle attività manutentive non comprese nel presente appalto ma che richiedono il loro coinvolgimento - la programmazione ed il controllo operativo delle attività, il monitoraggio e controllo delle prestazioni svolte, nonché:

- la fornitura di un supporto logistico necessario allo svolgimento dell'appalto con una modalità integrata;
- la contabilizzazione e la rendicontazione delle attività/interventi affidati, come meglio precisato nel Disciplinare Tecnico;
- l'attivazione e la gestione del call center;
- servizio di pronta disponibilità.

Tutte queste attività devono essere svolte secondo quanto indicato dettagliatamente nel Disciplinare Tecnico allegato al presente Capitolato.

La verifica del raggiungimento dell'obiettivo è legata alla funzionalità complessiva dell'appalto effettuata con cadenze periodiche dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

6.1.1.1 ATTIVAZIONE E GESTIONE CALL CENTER

Obiettivo: *Creazione e presidio di call center unico per la ricezione e registrazione di tutte le richieste di intervento.*

La verifica del raggiungimento dell'obiettivo sarà attuata mediante:

- Verifica dei livelli di servizio attesi;
- Monitoraggio periodico del data base delle richieste.

6.1.1.2 SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ (REPERIBILITÀ)

Obiettivo: *Garantire le condizioni di sicurezza, continuità d'uso e affidabilità delle strutture e degli impianti dell'Azienda Sanitaria contraente, anche in condizioni di emergenza, per le attività in appalto.*

Il raggiungimento di tale obiettivo è imprescindibile, in quanto eventuali inadempienze potrebbero avere conseguenze gravose per l'incolumità delle persone.

La verifica verrà effettuata in modo puntuale rispetto ai tempi di intervento e alla rapidità di soluzione dei problemi.

6.1.2 ATTIVITÀ DI COSTITUZIONE DELL'ANAGRAFICA TECNICA E DEL SISTEMA INFORMATIVO

Obiettivo: *La realizzazione (ove richiesto) dell'anagrafica tecnica e del sistema informativo.*

Nelle attività di costituzione dell'anagrafica tecnica e del sistema informativo rientrano, secondo quanto indicato dettagliatamente nel Disciplinare Tecnico allegato al presente Capitolato:

- rilievi architettonici e impiantistici;
- costituzione dell'anagrafica tecnica;
- implementazione del sistema informativo.

La verifica del raggiungimento dell'obiettivo sarà attuata mediante il controllo della disponibilità e della funzionalità dei rilievi, del sistema informativo e dell'anagrafica tecnica.

6.1.3 ATTIVITÀ DI SUPPORTO GESTIONALE

Obiettivo: *La gestione di un sistema informatizzato per il governo delle attività oggetto dell'appalto, coordinato con l'anagrafica tecnica e la corretta esecuzione dei servizi professionali di supporto all'appalto.*

Nelle attività di supporto gestionale rientrano, secondo quanto indicato dettagliatamente nel Disciplinare Tecnico allegato al presente Capitolato:

- gestione dell'anagrafica tecnica e del sistema informativo;
- assistenza e supporto nello studio di interventi, nonché elaborazioni grafiche, rilievi, ecc.

La verifica del raggiungimento dell'obiettivo sarà attuata mediante il controllo periodico degli aggiornamenti del sistema informativo e dell'anagrafica tecnica, verifica del personale dedicato.

6.2 SERVIZIO ENERGIA (ATTIVITÀ B1, B2 E B3)

Obiettivo: *Garantire le condizioni di confort all'interno degli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, promuovendo il risparmio energetico degli edifici attraverso l'utilizzo razionale degli impianti attuando anche eventuali ammodernamenti di parti degli stessi.*

La verifica del raggiungimento dell'obiettivo sarà attuata mediante:

- Verifiche formali del rispetto del programma di manutenzione;
- Verifiche del rispetto dei parametri ambientali;
- Verifiche del rispetto dei livelli di servizio attesi;
- Verifiche a campione sul campo delle operazioni eseguite.

Il Servizio Energia si distingue in tre servizi distinti, dettagliati nel Disciplinare tecnico allegato al presente Capitolato, ossia:

- Fornitura combustibile o energia primaria;
- Manutenzione impianti di climatizzazione;
- Fornitura di energia elettrica.

Nel caso di presenza impianti di cogenerazione, l'Assuntore dovrà occuparsi della fornitura del gas metano nonché di condurre e manutenere gli impianti. I dettagli dei cogeneratori presenti nelle Aziende Sanitarie sono riportati nell'Allegato E – Dettaglio cogeneratori.

6.3 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI (ATTIVITÀ C)

Obiettivo: *Garantire la funzionalità e la sicurezza degli impianti elettrici, nel rispetto della normativa e della legislazione vigente.*

Tale obiettivo va perseguito eseguendo tutte le attività di cui al presente Capitolato Tecnico e relativi allegati; azione propedeutica a ciò è la redazione del piano di manutenzione e dei calendari manutentivi. L'evidenza formale dell'esecuzione delle prestazioni avverrà mediante redazione dei registri di manutenzione e dei report di intervento.

La verifica del raggiungimento dell'obiettivo sarà attuata mediante:

- Verifiche formali del rispetto del programma di manutenzione;
- Verifiche del rispetto dei parametri impiantistici;
- Verifiche del rispetto dei livelli di servizio attesi;
- Verifiche a campione sul campo sulle manutenzioni eseguite.

6.4 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI (ATTIVITÀ D)

Obiettivo: *Garantire la funzionalità e la sicurezza di apparecchiature e impianti idrici, nel rispetto della normativa e della legislazione vigente.*

Tale obiettivo va perseguito eseguendo tutte le attività di cui al presente Capitolato Tecnico e relativi allegati; azione propedeutica a ciò è la redazione del piano di manutenzione e dei calendari manutentivi. L'evidenza

formale dell'esecuzione delle prestazioni avverrà mediante redazione dei registri di manutenzione e dei report di intervento.

La verifica del raggiungimento dell'obiettivo sarà attuata mediante:

- Verifiche formali del rispetto del programma di manutenzione;
- Verifiche del rispetto dei parametri impiantistici;
- Verifiche del rispetto dei livelli di servizio attesi;
- Verifiche a campione sul campo sulle manutenzioni eseguite.

È ricompresa nell'appalto anche la fornitura di acqua.

6.5 MANUTENZIONE IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO (ATTIVITÀ E)

Obiettivo: *Garantire la funzionalità e la sicurezza antincendio di edifici ed impianti, nel rispetto della normativa e della legislazione vigente.*

Tale obiettivo va perseguito eseguendo tutte le attività di cui al presente Capitolato Tecnico e relativi allegati; azione propedeutica a ciò è la redazione del piano di manutenzione e dei calendari manutentivi. L'evidenza formale dell'esecuzione delle prestazioni avverrà mediante redazione dei registri di manutenzione e dei report di intervento.

La verifica del raggiungimento dell'obiettivo sarà attuata mediante:

- Verifiche formali del rispetto del programma di manutenzione;
- Verifiche del rispetto dei parametri impiantistici;
- Verifiche del rispetto dei livelli di servizio attesi;
- Verifiche a campione sul campo sulle manutenzioni eseguite.

6.6 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI (ATTIVITÀ F)

Obiettivo: *Garantire la funzionalità e la sicurezza degli impianti elevatori, ivi comprese scale mobili, piattaforme elevatrici, servo scala, ecc. nel rispetto della normativa e della legislazione vigente.*

Tale obiettivo va perseguito eseguendo tutte le attività di cui al presente Capitolato Tecnico e relativi allegati; azione propedeutica a ciò è la redazione del piano di manutenzione e dei calendari manutentivi. L'evidenza formale dell'esecuzione delle prestazioni avverrà mediante redazione dei registri di manutenzione e dei report di intervento.

La verifica del raggiungimento dell'obiettivo sarà attuata mediante:

- Verifiche formali del rispetto del programma di manutenzione;
- Verifiche del rispetto dei livelli di servizio attesi;
- Verifiche a campione sul campo sulle manutenzioni eseguite.

6.7 MANUTENZIONE E ALTRI IMPIANTI (ATTIVITÀ G)

Obiettivo*: Garantire la funzionalità degli impianti, non ricompresi nei precedenti paragrafi, nel rispetto della normativa e della legislazione vigente.*

Tale obiettivo va perseguito eseguendo tutte le attività di cui al presente Capitolato Tecnico e relativi allegati; azione propedeutica a ciò è la redazione del piano di manutenzione e dei calendari manutentivi. L'evidenza formale dell'esecuzione delle prestazioni avverrà mediante redazione dei registri di manutenzione e dei report di intervento.

La verifica del raggiungimento dell'obiettivo sarà attuata mediante:

- Verifiche formali del rispetto del programma di manutenzione
- Verifiche del rispetto dei livelli di servizio attesi
- Verifiche a campione sul campo sulle manutenzioni eseguite

6.8 MANUTENZIONE EXTRACANONE (ATTIVITÀ H)

Obiettivo: *Garantire il ripristino della funzionalità e della sicurezza di edifici ed impianti, nel rispetto della normativa e della legislazione vigente, rispettando i livelli di servizio attesi e le esigenze operative dei presidi e rendendo minimo il disagio creato all'utenza. Sono compresi anche gli interventi di adeguamento funzionale e di implementazione impiantistica nonché eventuali interventi edili accessori agli interventi di manutenzione degli impianti.*

Nelle manutenzioni extracanone si intendono **sempre compresi** gli oneri per:

- la redazione dei computi metrici estimativi anche ai fini della preventivazione, comprensivi, ove necessario, degli elaborati grafici e descrittivi;
- la redazione dei piani di sicurezza e coordinamento qualora gli interventi affidati rientrino nelle previsioni del Titolo IV del D.Lgs 81/08 e s.m.i..

Tale obiettivo va perseguito eseguendo tutte le attività di cui al presente Capitolato Tecnico e relativi allegati.

La verifica del raggiungimento dell'obiettivo sarà attuata mediante:

- Verifiche del rispetto dei livelli di servizio;
- Verifiche di regolare esecuzione sulle manutenzioni eseguite.

7. RESPONSABILITA' DELL'ASSUNTORE

L'Assuntore è responsabile rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'appalto e risponde delle eventuali conseguenze derivanti dal non raggiungimento degli stessi.

L'Azienda Sanitaria contraente si riserva il diritto di rivalsa per ogni e qualsivoglia danno o pregiudizio che dovesse derivare da inadempienze dell'Assuntore rispetto agli obiettivi previsti dal Capitolato Tecnico e ciò nei confronti propri o di terzi.

8. ATTIVITÀ ESCLUSE DALL'APPALTO

Risultano esclusi dall'appalto tutti i servizi e prestazioni non riportati nel presente Capitolato Tecnico e relativi allegati ed in particolare:

- gestione degli apparati attivi degli impianti telefonici;

- gestione degli impianti cercapersone e relative apparecchiature;
- gestione degli apparati attivi della rete dati;
- gestione apparecchiature marcatempo collegate al sistema gestione presenze aziendale;
- gestione delle apparecchiature elettromedicali;
- gestione apparecchiature cucina;
- gestione arredi se non per quanto espressamente indicato;
- gestione delle pulizie se non per quanto espressamente indicato.

Si evidenzia che sono comprese nell'appalto, come specificato in altri paragrafi, le attività di pulizia dei locali occupati dall'Assuntore, dei locali tecnologici (quali, ad es., centrali tecnologiche, locali macchine ascensori, cabine elettriche, ecc..), nonché lo sgombero e la pulizia al termine dei lavori e di qualunque intervento al fine di eliminare materiale di risulta e ripristinare le condizioni di utilizzo dei locali.

9. CORRISPETTIVI E VARIAZIONI

Il presente appalto prevede corrispettivi a canone e corrispettivi a misura.

In generale, sia per le attività a canone che per le manutenzioni extracanone nel caso che alcune attività non vengano svolte dall'Assuntore nei termini contrattuali pattuiti, l'Azienda potrà procedere in danno, affidando le stesse a soggetti terzi; il costo sostenuto dalla Azienda Sanitaria contraente. verrà detratto dal corrispettivo dell'Assuntore, fatta salva l'applicazione delle penali.

9.1 CORRISPETTIVI A CANONE

Per la gestione e l'esecuzione dei servizi è prevista una remunerazione delle attività attraverso la corresponsione di un canone annuo "C_{TOT}" determinato dalla somma dei canoni annui delle prestazioni dei singoli capitoli di cui al precedente par. 6.

$$C_{TOT}= C_A+C_{B1}+C_{B2}+ C_{B3}+C_C+C_D+C_{D1}+C_E+C_F+C_G$$

9.1.1 CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DEL COMBUSTIBILE O ENERGIA PRIMARIA (C_{B1})

Per fornitura del combustibile o energia primaria è prevista una remunerazione determinata dalla somma:

$$C_{B1}=C_{energia}+C_{vap}$$

dove:

$C_{energia}$: *quota "energia" relativa alla climatizzazione invernale/estiva (mantenimento delle condizioni di temperatura, umidità e ricambi orari necessarie per tutto l'arco dell'anno, compreso il post-riscaldamento) e produzione acqua calda sanitaria*

C_{vap}: *quota "vapore" per usi diversi dal precedente punto (ad esempio produzione di vapore per sterilizzazione, cucina, eventuali flussi energetici che alimentano immobili non gestiti dall'Assuntore, etc.)*

9.1.1.1 CANONE DELLA QUOTA ENERGIA PER CLIMATIZZAZIONE INVERNALE/ESTIVA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA ($C_{ENERGIA}$)

Il valore della quota energia del canone per l'anno n-esimo è determinato con la seguente espressione:

$$C_{energia-n} = \sum_{k,i} \left(F_{Tgasmet-0,k} x W_i x P_{gasmet,i,n} \right) + \sum_{k} \Delta F_{Tgasmet-n,k} x P_{gasmet,n}$$

dove:

$F_{Tgasmet-0,k}$: *fabbisogno annuo di energia termica da fonte primaria (kWh), destinata a climatizzazione e acqua calda sanitaria, del k-esimo presidio alimentato a gas metano determinato sui dati storici come di seguito indicato;*

$P_{gasmet,i,n}$: *prezzo unitario dell'energia (€/kWh) da fonte primaria per impianti alimentati a gas metano per il trimestre i calcolato secondo quanto indicato al successivo paragrafo 9.3.1;*

$\Delta F_{Tgasmet-n,k}$: *variazione del fabbisogno di energia termica da fonte primaria (kWh), destinata a climatizzazione e acqua calda sanitaria, del presidio k-esimo presidio alimentato a gas metano, per l'anno solare n-esimo, determinata come al successivo paragrafo 9.1.1.3;*

$P_{gasmet,n}$: *prezzo unitario dell'energia (€/kWh) da fonte primaria per impianti alimentati a gas metano per l'anno solare n-esimo, determinato come media ponderata dei prezzi dei 4 trimestri con i medesimi pesi previsti per la fatturazione al successivo paragrafo 9.3.1;*

k: *numero complessivo di presidi affidati nel servizio energia.*

i: *trimestri*

Wi: *pesi trimestrali di consumo pari a 48% per il I Trimestre - 8% per il II Trimestre - 6% per il III Trimestre - 38% per il IV Trimestre*

Il fabbisogno di energia termica $F_T$gasmet-0,k del k-esimo presidio, desunto dai dati storici, è determinato secondo le modalità di seguito indicate.

1. Si determinano i volumi riscaldati netti (V0,k) degli edifici affidati nel servizio energia (m3) al momento dell'ordinativo di fornitura;
2. Si determinano i consumi di energia, destinata a climatizzazione e acqua calda sanitaria, dei tre anni solari (i=1,2,3) precedenti all'emissione dell'ordinativo di fornitura (energia termica da fonte primaria $C_T$gasmet-0i,k in kWh) secondo le seguenti modalità:
   - Per gli impianti alimentati a metano **dotati di contabilizzatore** di energia termica in uscita dalle caldaie: i consumi sono determinati dalle letture dei contabilizzatori, corretti con il rendimento degli impianti di produzione negli esercizi considerati; per rendimento si intende il rendimento di produzione delle macchine termiche determinato per la sola stagione termica (climatizzazione invernale), si terrà conto in ogni caso di un rendimento minimo pari a 0,90;
   - Per gli impianti alimentati a metano **non dotati di contabilizzatore** di energia termica in uscita dalle caldaie: i fabbisogni energetici saranno determinati sulla base dei consumi di gas (a tal fine l'Azienda Sanitaria contraente fornirà le bollette relativi ai tre anni precedenti) con un fattore di conversione per il gas metano pari a 9,59 kWh/Sm3 (per forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/Smc)

3. Ai consumi sopra determinati si sottraggono i consumi di energia utilizzata per "**usi diversi**" dalla climatizzazione invernale/estiva e acqua calda sanitaria, rilevati dagli appositi contabilizzatori. Qualora non fossero disponibili i dati di consumo per i suddetti "usi diversi", l'Assuntore installerà a proprie spese dei contabilizzatori divisionali (gas e/o energia) in modo da determinare nel primo anno di gestione i reali consumi di energia termica. I contabilizzatori installati saranno poi utilizzati negli anni successivi per determinare i consumi annuali di energia per "usi diversi" e, quindi, determinare il canone Cvap.

$$\mathbf{CT_{-0,k,i} = CTgasmet\text{-}0i,k - CTusi\ diversi}$$

4. Si determina la media dei consumi di energia termica per unità di volume relativi ai tre anni precedenti all'emissione dell'ordinativo di fornitura secondo le modalità di seguito riportate.
   - Si è assunto convenzionalmente che l'energia termica destinata all'acqua calda sanitaria sia pari al 20% dell'energia termica complessiva; ciò al fine di determinare le variazioni negli anni del canone quota energia. La media dei consumi per unità di volume relativi a **acqua calda sanitaria** per il presidio k è determinata secondo la seguente formula:

$$Q_{acs,k} = 0{,}2 \times \frac{\sum_{i=1}^{3} \frac{C_{T-0,k,i}}{V_{k,i}}}{3}$$

Dove:

$Q_{acs,k}$: *consumo medio di energia termica per unità di volume relativo a acqua calda sanitaria (espresso in kWh/mc) per il presidio k dei tre anni precedenti all'emissione dell'ordinativo di fornitura*;

i: *ciascuno dei tre anni precedenti all'emissione degli ordinativi di fornitura (i=1„23);*

$CT_{-0,k,i}$: *consumo di energia termica come determinato al precedente punto 3 nell'i-esimo anno (i=1,2,3), dei tre anni precedenti all'emissione dell'ordinativo di fornitura per l'presidio k;*

$V_{k,i}$: *volume riscaldato nell' i-esimo anno per il presidio k (qualora il volume sia variato in corso d'anno si fa riferimento alla media pesata con i giorni di durata delle variazioni).*

- la media dei consumi per unità di volume e gradi giorno reali relativi a **climatizzazione invernale** per il presidio k è determinata secondo la seguente formula:

$$Q_{c\,lim-inv,k} = 0{,}8 \times \frac{\sum_{i=1}^{3} \frac{C_{T-0,k,i}}{V_{k,i} \times GG_{k,i}}}{3}$$

Dove:

$Q_{clim\text{-}inv,k}$: *consumo medio di energia termica per unità di volume e grado giorno relativo a climatizzazione invernale (espresso in kWh/m³GG) per il presidio K dei tre anni precedenti all'emissione dell'ordinativo di fornitura;*

i: *ciascuno dei tre anni precedenti all'emissione degli ordinativi di fornitura (i=1,2, 3);*

CT-0,k,i: *consumo di energia termica come determinato al precedente punto 3 nell'i-esimo anno (i=1,2,3), dei tre anni precedenti all'emissione dell'ordinativo di fornitura per l'presidio k;*

$V_{k,i}$: *volume riscaldato nell'i-esimo anno per il presidio k (qualora il volume sia variato in corso d'anno si fa riferimento alla media pesata con i gradi giorno dei rispettivi periodi di durata delle variazioni);*

$GG_{k,i}$: *sono i gradi giorno reali dell'i-esimo anno rilevati dalle centraline ARPA di riferimento per il presidio k (come indicate nell'allegato A - Disciplinare tecnico) nell'intero periodo di accensione degli impianti per la climatizzazione invernale, (cioè dal giorno di accensione al giorno di spegnimento degli impianti termici per la climatizzazione invernale) per la temperatura interna convenzionale di 20°C.*

5. Si determina quindi il fabbisogno di energia termica per il presidio k (FTgasmet-0,k), con la seguente formula:

$$F_{Tgasmet-0,k} = V_{0,k} \times (Q_{acs,k} + Q_{clim-inv,k} \times GG_{0,k})$$

$Q_{acs,k}$: *consumo medio di energia termica per unità di volume relativo a acqua calda sanitaria (espresso in kWh/mc) per il presidio k dei tre anni precedenti all'emissione dell'ordinativo di fornitura come determinato al precedente punto 4.1;*

$Q_{clim-inv,k}$: *consumo medio di energia termica per unità di volume e grado giorno relativo a climatizzazione invernale (espresso in kWh/m³GG) per il presidio K dei tre anni precedenti all'emissione dell'ordinativo di fornitura come determinato al precedente punto 4.2*;

GG_{0k}: *sono i gradi giorno di riferimento pari ai gradi giorno reali, come indicati al precedente punto 4, rilevati nell'ultimo anno solare precedente all'emissione dell'ordinativo di fornitura, per l'presidio* k.

I fabbisogni energetici così determinati rimarranno fissi per tutta la durata del contratto con le eccezioni previste dal par.9.1.1.3 e da quanto di seguito riportato.

9.1.1.2 CANONE DELLA QUOTA ENERGIA PER USI DIVERSI DALLA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE/ESTIVA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA (C_{VAP})

Il valore della quota di energia termica **per usi diversi** è determinato come segue:

$$C_{Vap-n} = P_{gasmet,n,\,Trim\,I} \times F_{TVap-n.\,Trim\,I} + P_{gasmet,n,\,Trim\,II} \times F_{TVap-n,\,Trim\,II} + P_{gasmet,n,\,Trim\,III} \times F_{TVap-n,\,Trim\,III} + P_{gasmet,n,\,Trim\,IV} \times F_{TVap-n,\,Trim\,IV}$$

Dove:

C_{Vap-n}: *quota relativa alla energia termica per usi diversi dalla climatizzazione e dall'acqua calda sanitaria;*

$F_{Tvap,n,\,Trim\,k}$: *energia termica per usi diversi dalla climatizzazione e dall'acqua calda sanitaria misurata nell'anno n e nel Trimestre k attraverso appositi misuratori (kWh);*

$P_{gasmet,n,\,Trim\,k}$: *prezzo unitario per l'anno n e il trimestre k (calcolato come al successivo par. 9.3) dell'energia termica prodotta con impianti alimentati a gas metano.*

9.1.1.3 VARIAZIONI CANONI DELLA QUOTA ENERGIA

Le variazioni del fabbisogno di energia termica per gli edifici oggetto del contratto saranno determinate nei casi di seguito indicati.

La durata del periodo di accensione degli impianti per la climatizzazione non dà luogo ad alcuna variazione del fabbisogno di energia termica, se non nel calcolo dei gradi giorno reali misurati per l'anno solare n-esimo.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Azienda Sanitaria contraente ha la facoltà di variare in diminuzione o in aumento le volumetrie riscaldate dei presidi affidati, anche temporaneamente (es. chiusura di immobili o parte di immobili per cantieri).

1) Variazione del fabbisogno energetico per stagionalità e per volumetria riscaldata

Relativamente ad ogni edificio k il fabbisogno di energia termica $\mathbf{F_{T\text{-}nk}}$ dell'anno n potrà variare, rispetto al fabbisogno determinato all'inizio del contratto, per effetto:

- dell'andamento climatico stagionale in funzione dei gradi giorno reali misurati nell'anno n.
- a seguito delle variazioni, in diminuzione o in aumento, della volumetria riscaldata.

$$\Delta F_{T-n,k} = 0{,}2 \times F_{T-0,k} \times \left[1 + \frac{\sum_v \left(\Delta V_{n,k,v} \times \frac{GF_{n,k,v}}{365}\right)}{V_{0,k}}\right] + 0{,}8 \times F_{T-0,k} \times \frac{GG_{n,k}}{GG_{0,k}} \times \left[1 + \frac{\sum_v \left(\Delta V_{n,k,v} \times \frac{GG_{n,k,v}}{GG_{n,k}}\right)}{V_{0,k}}\right] - F_{T-0,k}$$

dove:

$\mathbf{\Delta F_{T\text{-}n,k}}$: *variazione del fabbisogno di energia termica per il presidio k per l'anno solare n-esimo (kWh);*

$\mathbf{F_{T\text{-}0,k}}$: *fabbisogno di energia termica, desunti dai dati storici, determinato come da paragrafo 9.1.1.1. punto 5 per il presidio k, (kWh);*

$\mathbf{GG_{n,k}}$: *i gradi giorno reali dell'n-esimo anno rilevati dalle centraline ARPA di riferimento per il presidio k (come indicate nell'allegato A - Disciplinare tecnico) nell'intero periodo di accensione degli impianti per la climatizzazione invernale, (cioè dal giorno di accensione al giorno di spegnimento degli impianti termici per la climatizzazione invernale) per la temperatura interna convenzionale di 20°C;*

$\mathbf{GG_{0,k}}$: *i gradi giorno di riferimento pari ai gradi giorno reali, come indicati al precedente paragrafo 9.1.1.1 punto 4., rilevati nell'ultimo anno solare precedente all'emissione dell'ordinativo di fornitura, per l'presidio k;*

$\mathbf{GG_{n,k,v}}$: *gradi giorno reali relativi al periodo di variazione della volumetria riscaldata misurati nell'anno n per il presidio k (tiene conto di variazioni per periodi inferiori all'anno);*

$\mathbf{GF_{n,k,v}}$: *periodo di variazione della volumetria riscaldata (espresso in giorni) misurato nell'anno n per il presidio k (tiene conto di variazioni per periodi inferiori all'anno);*

$\mathbf{\Delta V_{n,k,v}}$: *v-esima variazione di volumetria riscaldata del presidio k nell'anno n (m^3);*

$\mathbf{V_{0,k}}$: *volumetria riscaldata complessiva al momento della partenza del servizio del presidio k (m^3).*

I gradi giorno, per ogni anno solare, saranno calcolati sulla base dei dati rilevati dalle centraline ARPA di riferimento per ogni presidio, come specificate nel Disciplinare Tecnico. I gradi giorno misurati si riferiscono

ai soli periodi di accensione dell'impianto termico per la climatizzazione invernale in ogni presidio, per una temperatura interna convenzionale di +20°C.

Le variazioni dei volumi riscaldati saranno comunicate per iscritto all'Assuntore.

Rimane a carico dell'Assuntore l'onere di sezionamento degli impianti di climatizzazione delle aree dismesse.

Nel caso si verifichino variazioni di destinazione d'uso di volumetrie significative di un dato presidio tali da generare modifiche sostanziali al fabbisogno energetico dell'immobile, si procederà al calcolo teorico della variazione di fabbisogno energetico secondo quanto previsto dalla normativa UNI 13790-2008 – "Prestazione energetica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento e il raffrescamento"

Anche l'eventuale variazione (nel periodo di accensione degli impianti di climatizzazione invernale) dei valori di temperatura ottimale (di cui al Disciplinare Tecnico allegato al presente Capitolato) e la variazione delle ore di riscaldamento (anche per zone parziali) determineranno la variazione del fabbisogno, da calcolare con le medesime modalità indicate per gli interventi di riqualificazione indicate nel Disciplinare Tecnico (i.e. misura, laddove possibile, della variazione ovvero calcolo teorico della variazione da effettuare in contraddittorio fra Assuntore e Azienda Sanitaria).

2) Variazione del fabbisogno energetico a seguito di interventi di riqualificazione energetica

Nel caso in cui vengano eseguiti interventi di riqualificazione energetica finanziati dall'Azienda Sanitaria contraente, si procederà a determinare la diminuzione del fabbisogno energetico. Il calcolo del corrispettivo per il canone quota energia sarà effettuato utilizzando il Fabbisogno energetico così ridotto.

In caso di interventi finanziati in parte dall'Assuntore e in parte dall'Azienda Sanitaria contraente, la riduzione del fabbisogno sarà determinata proporzionalmente alla quota di investimento dell'Azienda Sanitaria.

9.1.2 CORRISPETTIVI PER I SERVIZI MANUTENTIVI (CB2, CC, CD, CE, CF, CG)

I canoni dei servizi manutentivi sono determinati in funzione della consistenza in termini di elementi/componenti e superficie e dei relativi prezzi annui offerti, applicando la formula:

$$Ci = \sum_{k} PU_k \; x \; q_k$$

dove:

C_i: *canone annuo del capitolo i-esimo di cui alla tabella servizi di cui al par. 5 (B2-C-D-E-F-G), secondo i servizi attivati da ciascuna Azienda Sanitaria contraente;*

PU_k *prezzo unitario relativo al k-esimo elemento/componente o superficie al netto del ribasso offerto;*

q_k: *quantità di riferimento totale (complessiva di tutti gli edifici affidati) relativa al k-esimo elemento/componente o superficie (se nel calcolo ci si riferisce alle quantità di ogni singolo edificio si determinerà il canone per singolo edificio).*

I prezzi unitari utilizzabili per determinare il canone sono soltanto quelli riportati nell'Allegato B – Listino prezzi per i diversi capitoli (B2-C-D-E-F-G).

Le quantità di riferimento saranno quelle inserite nell'ordinativo di fornitura, eventualmente modificate in sede di verifica che l'Assuntore effettuerà entro 270 giorni dal verbale di affidamento del servizio.

Approvata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto la rilevazione, il canone annuo determinato diventerà ***forfettario*** e non subirà variazioni se non a seguito di modifiche della consistenza richieste dall'Azienda Sanitarie contraente.

L'Azienda Sanitaria contraente si riserva espressamente la più ampia facoltà di ridurre o aumentare il complesso delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Tecnico nei limiti di cui all'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/203.

Potrà pertanto, a solo titolo esemplificativo:

- escludere in tutto o in parte uno o più immobili, impianti, macchinari, attrezzature, ecc. dall'oggetto delle prestazioni, anche temporaneamente;
- aggiungere nuovi immobili, porzioni di immobili, impianti, macchinari, attrezzature.

9.1.2.1 VARIAZIONI CANONI SERVIZI MANUTENTIVI

Per le attività di cui ai capitoli B2-C-D-E-F-G nel caso di variazioni quantitative di componenti/elementi/sottoimpianti si procederà nel seguente modo:

caso 1: componenti/elementi/sottoimpianti per i quali è presente nell'Allegato B una specifica voce prezzo valutata ad elemento: variazione calcolata applicando alle quantità variate il prezzo unitario, al netto del ribasso offerto; (ad esempio, gruppi elettrogeni, naspi ed elevatori, ecc.)

caso 2: componenti/elementi/sottoimpianti inseriti in sistemi/impianti per i quali è presente nell'Allegato B una voce prezzo valutata a superficie netta comprensiva dell'intero sistema: non sono previste variazioni nella remunerazione se non è modificata la superficie servita; (ad esempio: quadri elettrici, rete di distribuzione energia elettrica, prese elettriche, componenti di impianti speciali, ecc.)

Nel caso vengano realizzati nuovi impianti o installate apparecchiature di particolare tipologia non rientranti in quanto riportato nell'Allegato B – Listino prezzi , il canone di manutenzione annuale verrà concordato come nuovo prezzo secondo la metodologia prevista dal documento Tariffa dei prezzi per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio vigente al momento della variazione.

Nei corrispettivi previsti per l'esecuzione delle manutenzioni a canone sono da ritenersi compresi anche i materiali necessari per dare eseguito l'intervento a regola d'arte, con le sole esclusioni eventualmente indicate nell'Allegato D – Schede periodicità.

9.1.3 CORRISPETTIVI PER LA GESTIONE COMPLESSIVA (CA)

I canoni relativi ai servizi previsti nella gestione complessiva si compongono di:

- Canone per **l'attività di governo** (con riferimento a call center, pronta disponibilità, e attività di supporto gestionale): sarà calcolato moltiplicando i canoni dei servizi manutentivi attivati (C_{B2}, C_C, C_D, C_E, C_F, C_G) per la percentuale offerta.
- Canone per l'effettuazione dei **rilievi architettonici** (comprensivi dei rilievi interni, esterni e di rete fognaria) e impiantistici: sarà calcolato moltiplicando la superficie netta degli edifici rilevati per il relativo prezzo unitario annuo. I canoni sono calcolati su una durata degli ordinativi di fornitura di 9 anni. Qualora l'ordinativo di fornitura abbia una durata minore, il canone verrà maggiorato in proporzione alla durata

(canone offerto moltiplicato per 9 e diviso per il numero residuo di anni). Tali canoni saranno corrisposti solo per i servizi richiesti.

- Canone per la costituzione **anagrafica tecnica** architettonica e impiantistica: sarà calcolato moltiplicando la superficie netta degli edifici su cui è stata costituita l'anagrafica per il relativo prezzo unitario annuo. I canoni sono calcolati su una durata degli ordinativi di fornitura di 9 anni. Qualora l'ordinativo di fornitura abbia una durata minore, il canone verrà maggiorato in proporzione alla durata (canone offerto moltiplicato per 9 e diviso per il numero residuo di anni). Tali canoni saranno corrisposti solo per i servizi richiesti.
- Canone per l'implementazione del **sistema informativo**: qualora richiesto dall'Azienda l'Assuntore dovrà mettere a disposizione un sistema informativo (descritto nel Disciplinare Tecnico) per tutta la durata dell'appalto il cui canone sarà calcolato moltiplicando la superficie netta degli edifici gestiti per il relativo prezzo unitario annuo. I canoni sono calcolati su una durata degli ordinativi di fornitura di 9 anni. Qualora l'ordinativo di fornitura abbia una durata minore, il canone verrà maggiorato in proporzione alla durata (canone offerto moltiplicato per 9 e diviso per il numero residuo di anni). Tali canoni saranno corrisposti solo per i servizi richiesti.

Tutti gli altri servizi previsti nella gestione complessiva e non remunerati nei canoni previsti ai punti precedenti sono da intendersi già compensati nei canoni complessivi dei servizi manutentivi attivati (C_{B2}, C_C, C_D, C_E, C_F, C_G) e quindi non oggetto di determinazione di canoni specifici.

L'attività di diagnosi e certificazione energetica è onere esclusivo dell'Assuntore.

9.1.3.1 VARIAZIONI CANONI PER LA GESTIONE COMPLESSIVA

Per le attività di cui al capitolo A (Gestione Complessiva) nel caso di variazioni quantitative di componenti/elementi/sottoimpianti si procederà nel seguente modo:

- Canone per l'attività di governo: variazione calcolata applicando la percentuale offerta al valore aggiornato dei canoni manutentivi.
- Canone per l'effettuazione dei rilievi architettonici e impiantistici e per la costituzione anagrafica tecnica architettonica e impiantistica: il canone varierà solo nel caso di inserimento di un nuovo immobile; la determinazione del canone annuo verrà effettuata moltiplicando il prezzo unitario offerto per la superficie netta dell'immobile, moltiplicato per 9 anni e diviso per la durata residua dell'ordinativo.
- Canone per l'implementazione del sistema informativo: il canone non subirà variazioni nel corso dell'appalto.

9.1.4 CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (B3)

Il corrispettivo per la fornitura di energia elettrica è determinato all'avvio del contratto applicando la seguente formula:

$$\mathbf{C_{B3\,(0)}} = \sum_{k,i} E_{o,k}/4x\, \boldsymbol{P_{EETrim,i}}$$

- $\mathbf{C_{B3\,(0)}}$ corrispettivo annuale

- **"E_0"** (kWh): rappresenta la media dei consumi annuali del presidio k per Energia Elettrica dell'*Azienda Sanitaria* nei tre anni solari precedenti alla stipula del contratto, così come rilevabile dai documenti ufficiali in possesso dell'*Azienda Sanitaria* stessa, oppure dai tabulati dei consumi di energia elettrica in possesso dei competenti enti erogatori / distributori,;

moltiplicato per

- **"$P_{EETrim,\ i}$"** (euro/kWh): rappresenta il prezzo per l'**energia elettrica nel trimestre i calcolato secondo il paragrafo 9.3.2**.
- **k:** *numero complessivo di presidi affidati nel servizio energia.*
- **i:** *trimestri*

Il valore di E_0 verrà calcolato al netto di POD cessati ovvero di nuovi POD attivati nel corso del triennio; per questi ultimi i consumi verranno calcolati come media dei consumi del periodo di effettiva attività dei POD stessi.

9.1.4.1 VARIAZIONI DELLA GRANDEZZA E

Il valore della grandezza "E" relativo al trimestre i-esimo è calcolato partendo dal valore del trimestre precedente. A questo si apportano le eventuali modifiche per tenere conto delle variazioni "strutturali", in più o in meno, eventualmente avvenute nel trimestre in termini di volumi.

$$E_i = E_{i-1} + \Delta E_{Vi}$$

- **E_i è *il valore espresso in kWh*** del trimestre iesimo
- **E_{i-1} *il valore espresso in kWh*** del trimestre i esimo-1
- ***ΔE_{Vi} è calcolato solo se vi sono state variazioni, in più o in meno nel trimestre, dei volumi gestiti.***

Esso è calcolato secondo la seguente formula:

$$\Delta E_{Vi} = \lambda * (V_i - V_{i-1})/V_{i-1} \times E_{i-1}$$

V_i è il volume complessivo gestito nel trimestre i esimo

V_{i-1} è il volume complessivo gestito nel trimestre i esimo – 1

λ è un coefficiente che dipende dall'area interessata dalla variazione e vale:

TIPOLOGIA DI AMBIENTE	λ
Blocchi operatori, lavaggio strumenti chirurgici sterilizzazioni, medicina nucleare, radiologia, rianimazioni, terapie intensive, reparti infettivi e immunodepressi, sale autoptiche e medicina legale	1,7
Ambienti climatizzati	1,2
Ambienti solo riscaldati	0,7
Ambienti riscaldati e raffrescati	0,9

Nel caso in cui la variazione sia avvenuta nel corso del trimestre, il valore di ΔE_{Vi} (ai soli fini della fatturazione del trimestre iesimo) è calcolato in termini di pro quota, conteggiando il numero di mesi a partire da quando la variazione è intervenuta.

ΔE_{Vi} ***è inoltre calcolato se vi sono state variazioni, in più o in meno nel trimestre, del numero di attrezzature o impianti con potenza nominale pari ad almeno 10 kW in proprietà o in disponibilità dell'Azienda Sanitaria***.

Esso è calcolato forfetariamente (in kWh a trimestre) in base alla potenza nominale degli impianti/attrezzature di nuova installazione o dismessi, ai tempi ed alle condizioni standard di funzionamento.

Nel caso in cui l'avviamento delle nuove apparecchiature, o la dismissione delle vecchie, avvenga nel corso del trimestre, il valore di ΔE_{Vi} (ai soli fini della fatturazione del trimestre iesimo) è calcolato in termini di pro quota, conteggiando il numero di mesi a partire da quando la variazione è intervenuta.

9.1.5 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA

Per il primo trimestre di gestione il corrispettivo è determinato applicando la seguente formula:

$$C_{D1\ Trim(0)} = \sum_k A_{0,k}/4x\ P_A$$

- $A_{0,k}$ **(m³)** rappresenta la media dei consumi annuali per Acqua del presidio k dell'*Azienda Sanitaria* nei tre anni precedenti alla stipula dell'ordinativo di fornitura, così come rilevabile dai documenti ufficiali in possesso dell'*Azienda Sanitaria* stessa, oppure dai tabulati dei consumi di acqua in possesso dei competenti enti erogatori / distributori;
- P_A **(€/m³)** rappresenta il valore economico per l'**acqua** previsto dallo Schema Offerta Economica;
- **k:** *numero complessivo di presidi affidati nel servizio energia.*

9.1.5.1 VARIAZIONI DELLA GRANDEZZA A

Il valore della grandezza "A" relativo al trimestre i-esimo è calcolato partendo dal valore del trimestre precedente. A questo si apportano le eventuali variazioni per tenere conto dei volumi degli immobili gestiti.

$$A_i = A_{i-1} + \Delta A_{Vi}$$

- A_i ***è il valore espresso in m3*** del trimestre i esimo;
- A_{i-1} ***il valore espresso in m3*** del trimestre i esimo-1.
- ΔA_{Vi} ***è è calcolato solo se vi sono state variazioni, in più o in meno nel trimestre, dei volumi gestiti.***

Esso è calcolato secondo la seguente formula:

$$\Delta A_{Vi} = (V_i - V_{i-1})/V_{i-1}\ x\ A_{i-1}$$

V_i è il volume complessivo degli immobili gestiti nel trimestre i esimo

V_{i-1} è il volume complessivo degli immobili gestiti nel trimestre i esimo – 1.

9.1.6 COMBUSTIBILE PER FUNZIONAMENTO GRUPPI ELETTROGENI

Al termine della gestione le giacenze di combustibile liquido nei serbatoi a servizio dei gruppi elettrogeni devono essere ripristinate al livello massimo a cura e spese dell'Assuntore.

Il combustibile per il funzionamento dei gruppi elettrogeni è compreso nel canone, a meno che il funzionamento non venga determinato da mancanza di alimentazione generale dovuta al Distributore dell'energia elettrica o da manutenzioni che rendano necessario l'uso del gruppo per più di cinque ore; in tal caso, per le ore eccedenti, il combustibile sarà compensato sulla base di un consumo orario medio di 0,3 litri/ora ogni kW di potenza del gruppo.

Il prezzo del gasolio sarà quello extrarete, per consegne tra 0 e 2000 litri, vigente nel trimestre di riferimento, come rilevato da gara Consip, applicando lo sconto previsto per il lotto d'appartenenza e in mancanza anche di questa utilizzando i prezzi pubblicati dalla camera di commercio di Milano.

9.1.7 COMBUSTIBILE PER FUNZIONAMENTO IN EMERGENZA CENTRALI TERMICHE

Per le centrali termiche tradizionali alimentate di norma a gas metano e dotate di bruciatori policombustibili (metano-gasolio) per emergenza il combustibile di emergenza deve essere gestito dall'Assuntore.

Al termine della gestione le giacenze di combustibile di emergenza devono essere ripristinate al livello massimo a cura e spese dell'Assuntore.

Il combustibile di emergenza è compreso nel canone.

9.2 CORRISPETTIVI PER MANUTENZIONE EXTRA CANONE

Oltre ai servizi a canone, è prevista la remunerazione di prestazioni **a misura** per le Manutenzioni extracanone (voce H), il cui importo massimo per l'intera durata del contratto, a disposizione di ciascuna Azienda Sanitaria contraente, sarà pari al 50% del valore complessivo dei canoni manutentivi (C_A+C_{B2}+ C_C+C_D+C_E+C_F+C_G) riferiti alla durata contrattuale.

Tale importo è da ritenersi indicativo e potrà essere ridotto ad insindacabile giudizio della Azienda Sanitaria senza che l'Assuntore possa vantare pretese, compensi, indennizzi od eccezione alcuna anche se l'Azienda decidesse di non utilizzare del tutto tale importo.

Le manutenzioni extracanone verranno compensate a misura in base ai prezzi unitari contenuti nei prezziari di seguito indicati, al netto del ribasso offerto in sede di gara.

Ad eccezione dei casi in cui è stato predisposto il Piano di sicurezza e coordinamento, all'importo così determinato andrà aggiunto l'ammontare relativo agli oneri della sicurezza, valutato pari al 2,5% dell'importo degli interventi al lordo dello sconto di gara.

Per gli interventi per i quali è stato predisposto il piano di sicurezza e coordinamento, gli importi relativi agli oneri di sicurezza saranno compensati a misura sulla base del computo specifico redatto applicando i prezzi del listino non soggetto a ribasso.

Per la remunerazione degli interventi di manutenzione extracanone si utilizzano i seguenti prezziari:

1. Prezziario della Regione Lazio (deliberazione del 14/04/2023, n. 101, "Tariffa dei prezzi per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio - Edizione 2023") o versione vigente al momento dell'ordine;

2. Prezzi informativi dell'Edilizia edito dalla Tipografia del Genio Civile (DEI) vigente al momento dell'ordine.

I prezziari sono indicati in ordine di priorità di utilizzo, vale a dire che dovendo realizzare un intervento, la voce di tariffa relativa al costo del materiale/lavorazione dovrà essere cercato prima nel prezziario 1 e, qualora non presente, nel prezziario 2.

Non verranno riconosciuti maggiori oneri per lavori svolti in orario notturno o festivo.

Gli oneri di computazione/preventivazione e progettazione dei lavori sono compresi nei prezzi dei prezziari e non daranno luogo a corresponsione di remunerazioni aggiuntive.

Per le ore in economia devono essere redatte apposite liste settimanali vistate al termine della settimana stessa. Ore di manodopera non inserite in tali liste approvate non potranno essere liquidate. Per i lavori realizzati su progetto, le ore in economia devono essere previste in computo e l'importo relativo confluirà nell'importo a corpo relativo, senza ulteriore verifica.

L'Assuntore è obbligato ad eseguire interventi di riqualificazione, riduzione consumo acqua potabile, adeguamento normativo e manutenzione straordinaria per un importo pari al 3% del valore complessivo dei canoni manutentivi (C_A+C_{B2}+ C_C+C_D+C_E+C_F+C_G) riferiti alla durata contrattuale.

Tali interventi devono essere realizzati secondo le tempistiche concordate con ciascuna Azienda Sanitaria. Gli interventi potranno essere richiesti su tutti gli impianti affidati in gestione all'Assuntore.

Il valore di tali interventi deve essere computato utilizzando i prezziari precedentemente citati applicandovi gli sconti offerti in gara.

9.2.1 PRESTAZIONI IN ECONOMIA

Qualora l'Azienda Sanitaria richieda, per la esecuzione di alcuni interventi, prestazioni in economia, l'Assuntore dovrà obbligatoriamente provvedere, mettendo a disposizione della Azienda Sanitaria le maestranze nel numero e con le qualifiche che la Azienda Sanitaria medesima richiederà; dette maestranze dovranno sempre essere dotate dei mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni richieste e saranno compensate in base ai prezzi della mano d'opera del Prezziario della Regione Lazio (Capitolo S). Su tali tariffe non viene applicato alcuno sconto.

Al prezzo unitario orario si aggiungerà un importo percentuale pari al 24,30%, calcolato sul costo della manodopera medesima, per tenere conto dei costi generali e dell'utile d'impresa. Il ribasso offerto in gara sul Prezziario della Regione Lazio da effettuarsi sul corrispettivo della manodopera si applicherà esclusivamente al 24,30% di cui sopra.

Eventuali voci relative alla manodopera presenti negli altri prezziari non si applicano al presente appalto.

Per le ore in economia devono essere redatte apposite liste settimanali vistate al termine della settimana stessa. Ore di manodopera non inserite in tali liste approvate non potranno essere liquidate. Per i lavori realizzati su progetto le ore in economia devono essere previste in computo e l'importo relativo confluirà nell'importo a corpo relativo, senza ulteriore verifica.

9.2.2 NUOVI PREZZI

Ove si verifichi, in corso d'opera, la necessità di eseguire categorie di lavori non previste nei prezziari di riferimento richiamati al paragrafo 9.2, le parti concorderanno nuovi prezzi sulla base di analisi effettuate con gli elementi di costo (mano d'opera, materiali, mezzi, trasporti e noli) in analogia alla normativa inerente i Lavori Pubblici.

Tali nuovi prezzi verranno aggiunti agli Elenchi Prezzi Unitari posti a base d'appalto a cura dell'Assuntore nel software utilizzato per la contabilità e ad essi saranno applicati i medesimi ribassi previsti per il prezzario della Regione Lazio.

Qualora per la fornitura di materiali non siano disponibili prezzi contenuti nei prezziari di cui sopra, l'Assuntore dovrà fornire, come giustificazione per la formazione del nuovo prezzo, i preventivi/fatture di almeno tre fornitori di cui almeno uno può essere indicato dall'Azienda Sanitaria contraente.

Nei nuovi prezzi derivanti da analisi con elementi di costo le spese generali e utile di impresa vengono considerate nella misura del 13%+10%.

Nei nuovi prezzi derivanti dalla presentazione di fatture di acquisti di beni con eventuale posa in opera o servizi, si applicherà lo sconto offerto sulla manodopera alla componente di spese generali e utile.

9.3 REVISIONI PREZZI E ADEGUAMENTO PREZZI

9.3.1 REVISIONE PREZZI UNITARI DELL'ENERGIA TERMICA (B1)

Per gli impianti alimentati a gas metano il prezzo relativo all'anno n e al trimestre i sarà pari a:

$\mathbf{P_{gasmet,n,\ Trim\ i}}$= Prezzo Unitario del singolo kWh nell'anno n e nel trimestre i calcolato come somma di:

- media trimestrale del prezzo mensile PSV (Punto di Scambio Virtuale) ponderata dal fattore di consumo riportato di seguito; il prezzo mensile PSV è determinato come da Deliberazione ARERA 374/2022/R/GAS del 29 luglio 2022 e s.m.i.;
- somma delle medie aritmetiche su base trimestrale, espresse in Euro/kWh, delle ulteriori voci di costo che compongono il prezzo del gas naturale sul mercato libero, e relative ai costi per i servizi di trasporto, distribuzione e misura, per i costi a copertura degli oneri di carattere generale del sistema. Per la conversione di tali grandezze da Euro/Sm3 a Euro/kWh si utilizzerà un fattore di conversione pari a 9,59 kWh/Sm3 (valore standard tiferito a forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/Smc);
- imposte e addizionali previste dalla normativa vigente, anche considerando eventuali agevolazioni fiscali che sono o che saranno previste dalla normativa, da quantificare al momento della fatturazione trimestrale in base al consumo energetico reale. Per la conversione di tali grandezze da Euro/Sm3 a Euro/kWh si utilizzerà un fattore di conversione pari a 9,59 kWh/Sm3 (valore standard tiferito a forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/Smc)
- $spread_{gas}$ ribassato in Offerta Economica per il gas metano troncato alla quinta cifra decimale.

I corrispettivi contrattuali sopra indicati s'intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente individuata.

Si precisa che il medesimo prezzo calcolato per il gas naturale deve essere utilizzato in caso di altri combustibili solidi e gassosi.

Per il calcolo del prezzo nei diversi trimestri ($P_{gasmet,i,}$) si useranno, i prezzi mensili ponderati attraverso i seguenti pesi:

- Trimestre I: gennaio 42%, febbraio 33%, marzo 25%
- Trimestre II: aprile 50%, maggio 25%, giugno 25%
- Trimestre III: luglio 33%, agosto 33%, settembre 34%
- Trimestre IV: ottobre 20%, novembre 30%, dicembre 50%

Il calcolo del prezzo medio ponderato dell'anno n da utilizzare per il calcolo delle variazioni di cui al punto 9.1.1. è il seguente:

$$P_{gasmet,n,} = P_{gasmet,n,\ Trim\ I} \times 48\% + P_{gasmet,n,\ Trim\ II} \times 8\% + P_{gasmet,n,\ Trim\ III} \times 6\% + P_{gasmet,n,\ Trim\ IV} \times 38\%$$

9.3.2 REVISIONE PREZZI UNITARI DELL'ENERGIA ELETTRICA (B3)

Per gli impianti elettrici il prezzo relativo all'anno n e al trimestre i sarà pari a:

$P_{EETrim\ n,\ i}$ = Prezzo Unitario del singolo kWh relativo all'anno n e nel trimestre i-esimo calcolato mediante la seguente formula e troncato alla quinta cifra decimale:

$$P_{EETrim\ n,\ i} = \frac{\sum_{j=1}^{3}(0,45 \times PUF1j + 0,23 \times PUF2j + 0,32 \times PUF3j)}{3} + spread_{el}$$

dove:

j= ciascuno dei mesi del trimestre i-esimo

PU_{F1j} = Prezzo Unitario, come sotto definito, espresso in €/kWh, per la fascia oraria F1 troncato alla quinta cifra decimale;

PU_{F2j} = Prezzo Unitario, come sotto definito, espresso in €/kWh, per la fascia oraria F2 troncato alla quinta cifra decimale;

PU_{F3j} = Prezzo Unitario, come sopra definito, espresso in €/kWh, per la fascia oraria F3 troncato alla quinta cifra decimale.

$Spread_{el}$ = spread unico, espresso in €/kWh, per tutte le Fasce di consumo F1, F2 ed F3 per la fornitura di energia elettrica da rete di cui al relativo Allegato ribassato dal Concorrente in Offerta Economica e troncato alla quinta cifra decimale.

E dove ciascun prezzo unitario, per la i-esima fascia oraria di consumo F1, F2 ed F3, è calcolato attraverso la seguente formula:

$$PU_{Fi} = PUN_{Fi} + Altri\ Corrispettivi\ Contrattuali$$

essendo gli addendi della suddetta formula rispettivamente:

PU_{Fi} = Prezzo Unitario, espresso in €/kWh, per la i-esima fascia oraria nel mese di riferimento;

PUN_{Fi} = PUN INDEX GME (per brevità PUN) Prezzo di riferimento all'ingrosso dell'energia elettrica acquistata sul mercato della Borsa Elettrica Italiana (IPEX - Italian Power Exchange). È un prezzo orario corrispondente alla media dei prezzi delle zone geografiche del Mercato del Giorno Prima (MGP) ponderata per le quantità acquistate in tali zone. Dal 1° gennaio 2025 il PUN è sostituito dal PUN Index GME, così come definito dal decreto del MASE del 18/04/2024 e dalla Delibera ARERA n. 304/2024/R/eel. Il PUN Index GME indicato è quello mensile;

Altri Corrispettivi Contrattuali = indica i seguenti corrispettivi totalmente a carico dell'Amministrazione Contraente:

a) i corrispettivi relativi al dispacciamento del solo mercato libero del mese di riferimento, aumentati delle Perdite di Rete e il corrispettivo a copertura dell'onere netto di approvvigionamento della capacità. Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché conguagliati al primo ciclo di fatturazione tecnicamente utile. Con riferimento al corrispettivo a copertura dell'onere netto di approvvigionamento della capacità, di cui all'allegato A della deliberazione ARG/elt 98/11, si prevede che:
   i) per le utenze non orarie, verrà applicato il corrispettivo unitario pubblicato da ARERA di cui ai commi 34.9 e 41.9 del TIV e al comma 18.1, lettera c) della deliberazione 555/2017/R/com;
   ii) per le utenze orarie, verrà applicato:
      - il corrispettivo unitario pubblicato da Terna S.p.A. ai sensi dell'articolo 14.4 della deliberazione ARG/elt 98/11, per l'energia elettrica prelevata nelle ore diverse dalle ore di picco del sistema elettrico,

b) il corrispettivo unitario pubblicato da Terna S.p.A. ai sensi dell'articolo 14.3 della deliberazione ARG/elt 98/11, per l'energia elettrica prelevata nelle ore di picco del sistema elettrico.

c) il servizio di trasmissione, distribuzione e di misura; gli oneri di sistema (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie ARIM, ASOS, UC, MCT) relativi al solo mercato libero, come stabiliti volta per volta dall'ARERA e l'eventuale corrispettivo Cmor;

d) le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente.

I corrispettivi contrattuali sopra indicati s'intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente individuata.

Si specifica inoltre che:

1. Le fasce orarie - F1, F2 e F3 - come sopra definite, potranno essere modificate a seguito e in conformità alle eventuali variazioni introdotte dall'ARERA.
2. Ai fini della determinazione dei prelievi di potenza, per tutti gli aspetti inerenti i contratti di fornitura, si assume come potenza prelevata in ciascuna ora il valore medio della potenza prelevata nel quarto d'ora fisso in cui tale valore è massimo; in alternativa è facoltà dell'esercente assumere come potenza prelevata il 70% della potenza massima istantanea, così come definito all'art. 1, del TIT.

3. Il Distributore Locale di ciascun Punto di prelievo è responsabile della misura dell'energia elettrica e potenza consegnate. I consumi saranno misurati nelle modalità e nelle tempistiche definite dal Distributore Locale stesso nel rispetto delle regole fissate dall'ARERA. I parametri di qualità dell'energia fornita, per quanto attiene alla tensione e alla frequenza, sono quelli garantiti dal Distributore Locale, nel rispetto delle regole fissate dall'ARERA. Le interruzioni e le sospensioni della somministrazione non imputabili a responsabilità dell'Assuntore non danno luogo a risoluzione del contratto né a risarcimento del danno da parte dell'Assuntore all'amministrazione. L'Assuntore si impegna comunque a fornire all'Amministrazione Contraente, a titolo gratuito, assistenza, connesse con eventuali pretese avanzate dalla medesima, nei confronti del gestore della rete e/o distribuzione locale a cui è connesso, per quanto concerne la non idoneità del livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata. Si precisa che nel caso in cui, nel corso della fornitura, il trattamento della misura del Punto di Prelievo venga modificato dal Distributore Locale, a decorrere dal primo giorno del mese successivo in cui la suddetta modifica avrà efficacia, verrà applicato il corrispondente prezzo.
4. L'energia elettrica fornita dall'Assuntore all'Azienda Sanitaria contraente non potrà essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente con il proprio distributore locale.

Resta inteso che nel caso in cui dovessero intervenire eventuali norme e/o provvedimenti e/o atti delle competenti autorità/enti suscettibili di inserimento di diritto nella revisione dei prezzi unitari (ad esempio: nuove componenti di tassazione, accise o di fiscalità in genere), tali norme e/o provvedimenti e/o atti troveranno immediata e diretta applicazione.

9.3.3 REVISIONE DEL PREZZO UNITARIO PER LA FORNITURA DI ACQUA

La revisione del prezzo unitario relativo al servizio di fornitura di acqua avverrà secondo la seguente formula:

$$P_{Ai} = P_{Ai-1} \times I_{Ai}$$

Dove

P_{Ai} è il prezzo dell'acqua da applicare all'anno iesimo

P_{Ai-1} è il prezzo dell'acqua applicato all'anno i-1 esimo

I_{Ai} è pari a

$$\frac{ISTATH2O_i}{ISTAH2O_{i-1}}$$

dove:

$ISTATH2O_i$: media riferita all'anno i-1 del valore ISTAT ATECO 2007 per l'acqua;

$ISTATH2O_{i-1}$: media riferita all'anno i-2 del valore ISTAT ATECO 2007 per l'acqua.

Con riferimento alla prima revisione del prezzo unitario (vale a dire quella per la determinazione dei prezzi unitari del primo anno di contratto) si specifica che:

ISTATH2O$_{i-1}$: sarà la media riferita all'anno 2024 dei valori di ISTAT ATECO 2007 per l'acqua.

9.3.4 REVISIONE PREZZI MANUTENZIONE A CANONE ED EXTRACANONE

Per quanto riguarda le manutenzioni a canone, in conformità a quanto previsto dall'art. 60, comma 2, lett. b) e dall'Allegato II.2-bis del Codice, è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali qualora, durante l'esecuzione dell'appalto, si verifichino particolari condizioni oggettive che determinino una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5%. La revisione si applica nella misura dell'80% della variazione eccedente la suddetta soglia e riguarda le prestazioni ancora da eseguire al momento dell'attivazione della clausola di revisione. Ai sensi dell'art. 60, comma 3, lett. b) e dell'art. 3 dell'Allegato II.2-bis del Codice, la determinazione della variazione avviene utilizzando i seguenti indici definiti secondo quanto previsto dall'Allegato II.2-bis del Codice:

- PPI (Prezzi alla produzione dell'industria) - [271] Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
- PC (Prezzi al consumo) - [04323] Servizi di manutenzione dei sistemi di riscaldamento

La variazione è calcolata come differenza fra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore del mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini per l'aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1 commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3, il valore di riferimento per il calcolo della variazione e quello relativo al termine massimo per l'aggiudicazione previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

La variazione del singolo indice viene calcolata mediante la seguente formula:

$$Vt = \frac{I_t - I_0}{I_0} \times 100$$

dove:

t = 0 sarà riferito alla data di aggiudicazione dell'appalto

t = 1, 2, 3 corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione

I = corrisponde all'indice selezionato

La variazione complessiva dell'indice composto viene calcolata mediante la seguente formula:

$$Vt = w_1 \times Vt^{(1)} + w_2 \times Vt^{(2)}$$

dove:

Vt(1), Vt(2) sono le variazioni degli indici individuati

w1, w2 i pesi attribuiti ai rispettivi indici. Si prevede di attribuire ad entrambi un **peso pari al 50%**.

Il monitoraggio dell'indice avverrà con la seguente frequenza:

- al momento della stipula della convenzione quadro;
- nella seconda metà dei mesi di giugno e dicembre.

L'Azienda Sanitaria procederà alla verifica dei suddetti indici ed al calcolo della revisione dei prezzi.

In virtù del principio di buona fede contrattuale e leale collaborazione, il Fornitore è tenuto a segnalare tempestivamente alla Azienda Sanitaria contraente le variazioni dell'indice che comportino la necessità di revisione. Qualora il Fornitore non proceda alla segnalazione, non potrà richiederne l'applicazione in maniera retroattiva.

Nel caso in cui, per effetto di quanto previsto dai capoversi precedenti, si proceda ad una revisione dei prezzi contrattuali, il nuovo riferimento per il calcolo della variazione dell'indice è il mese in cui si è proceduto alla revisione del prezzo; pertanto, l'ulteriore revisione del prezzo avverrà qualora il valore dell'indice vari, in aumento o in diminuzione, di più del 5% rispetto al valore dell'indice nel mese in cui è stata effettuata la precedente revisione. L'entità della revisione verrà calcolata rispetto al valore iniziale dell'indice.

Nei contratti di subappalto o sub-contratti autorizzati dalle Aziende Sanitarie, le clausole di revisione dei prezzi si applicano anche alle prestazioni subappaltate. Tali clausole, definite tra le parti, devono rispettare i limiti e i criteri previsti dal presente paragrafo. L'Assuntore è responsabile della corretta attuazione delle disposizioni sulla revisione dei prezzi nei confronti del subappaltatore.

Per quanto riguarda le manutenzioni extracanone, l'Assuntore utilizzerà per la definizione degli importi delle prestazioni:

- Prezziario della Regione Lazio (deliberazione del 14/04/2023, n. 101, "Tariffa dei prezzi per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio - Edizione 2023") o versione vigente al momento dell'ordine;
- Prezzi informativi dell'Edilizia edito dalla Tipografia del Genio Civile (DEI) vigente al momento dell'ordine.

I listini rimarranno invariati nel corso dell'intero anno solare.

9.3.5 ADEGUAMENTO PREZZI

Oltre a quanto indicato per la revisione dei prezzi, si prevede di utilizzare la clausola di adeguamento prezzi prevista dall'art. 60, comma 2-bis del Codice.

L'indice che si prevede di utilizzare ai fini dell'applicazione della presente clausola di adeguamento è il seguente:

- **IR** (indice di retribuzione) → **[432]** Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione

La variazione dell'indice viene calcolata mediante la seguente formula:

$$Vt = 0{,}50\ x\ \frac{I_t - I_0}{I_0}\ x\ 100$$

dove:

t = 0 sarà riferito alla data di aggiudicazione

t = 1, 2, 3 corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione

I = corrisponde all'indice selezionato

Tale clausola troverà applicazione nella misura del 50% del valore della variazione. L'eventuale adeguamento dei prezzi dovuto per effetto della presente clausola verrà applicato con cadenza annuale e solo su richiesta del fornitore.

Ai fini della richiesta di adeguamento prezzo, l'aggiudicatario dovrà presentare formale richiesta all'Azienda Sanitaria contraente, corredata da idonea documentazione comprovante l'effettivo incremento dell'indice. La prima richiesta potrà essere decorso un anno della stipula dell'ordinativo di fornitura e non potrà essere richiesto più di un adeguamento all'anno.

Non potranno essere formulate richieste di adeguamento retroattive.

L'incremento di prezzo riconosciuto in virtù del meccanismo di adeguamento del prezzo non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio ai fini dell'attivazione della clausola di revisione prezzi. Pertanto qualora sia riconosciuto un adeguamento del prezzo del 3%, la soglia per l'applicazione della revisione prezzi di cui al paragrafo 9.3.4 sarà pari al 8%

Spetta alle Aziende Sanitarie Contraenti, titolari dei contratti attuativi, provvedere, con propria determinazione, all'aggiornamento dei prezzi oggetto di rilevazione in caso di variazione degli indici di riferimento nelle misure percentuali sopra indicate. L'adeguamento dei prezzi decorrerà dal mese successivo alla determinazione.

10. INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

10.1 OBIETTIVO DI RISPARMIO ENERGETICO

L'Appaltatore si obbliga a conseguire, per gli impianti oggetto del Contratto EPC, un risparmio energetico annuo, correlato alla "baseline" iniziale, in termini di energia primaria, anche cumulato in caso di più edifici-impianti, definito secondo criteri di normalizzazione, ad esempio climatica, di almeno il:

- 5%, eventualmente migliorabile in sede di offerta tecnica, rispetto al consumo storico risultante dalla media dei **consumi elettrici** normalizzati della baseline degli ultimi tre anni, verificato secondo la metodologia per la valutazione dei miglioramenti ex-post secondo quanto specificato dalla UNI CEI EN 17669 - Contratti di prestazione energetica - Requisiti minimi;
- 5%, eventualmente migliorabile in sede di offerta tecnica, rispetto al consumo storico risultante dalla media dei **consumi termici** normalizzati degli ultimi tre anni, verificato secondo la metodologia per la valutazione dei miglioramenti ex- post secondo quanto specificato dalla UNI CEI EN 17669.

È ammessa la compensazione degli obiettivi di risparmio tra i due servizi per un massimo del 20% dell'obiettivo di risparmio.

La verifica del conseguimento degli obiettivi è effettuata tramite il raffronto del risparmio risultante dai dati di monitoraggio con quello definito contrattualmente, a decorrere al massimo da un anno dalla realizzazione degli interventi di efficientamento e non oltre il termine del secondo anno contrattuale, tenendo conto degli opportuni fattori di adeguamento del consumo energetico secondo i principi della Misura e Verifica dei risparmi previsti dalla UNI CEI EN 17669.

Anche le successive verifiche dovranno essere effettuate al massimo ogni anno.

In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo di risparmio al termine del secondo anno contrattuale per il servizio elettrico e della seconda stagione termica completa per il servizio termico, il corrispettivo contrattualmente definito per la fornitura dei vettori energetici (B1 e B3) deve essere automaticamente ridotto della percentuale di risparmio energetico non conseguito, ferma restando l'applicazione delle penali.

Il risparmio energetico annuo deve considerarsi al netto dell'incertezza determinata secondo quanto previsto dalla UNI CEI EN 17669. La determinazione dell'incertezza deve tenere conto come minimo dei seguenti elementi: catena di misura (eventualmente esclusi i contatori di fornitura del vettore energetico), metodologia di calcolo, compresi fattori di aggiustamento/normalizzazione, dell'eventuale campionamento.

I contatori di energia elettrica attiva devono rispettare la Direttiva MID e il decreto ministeriale 21 aprile 2017, n. 93 sui controlli metrologici, oltre ai vincoli di classe di precisione da fornire con riferimento alle indicazioni di cui alla norma CEI EN 50470:

- Classe di precisione C (tensione maggiore di 100 kV, Potenza maggiore di 2.000 kW)
- Classe di precisione B (tensione maggiore di 100 kV, Potenza minore o uguale a 2.000 kW; per ogni altra tensione).

In merito a misure di energia elettrica attiva a cui risultino solo parzialmente applicabili le norme tecniche di riferimento per la certificazione della classe di precisione, tali misure sono ammissibili qualora l'Assuntore dimostri la conformità alla classe di precisione applicabile, a seconda dei casi, attraverso certificati di taratura emessi da laboratori accreditati, alle condizioni effettive di esercizio delle reti di distruzione di energia elettrica.

Le misure e gli apparecchi utilizzati dovranno essere conformi alla UNI 11879, incluso le prestazioni dei dispositivi di misura, per le misure dell'energia termica negli impianti di climatizzazione centralizzati e alla UNI EN ISO 7726 per le misure negli ambienti termici.

L'Assuntore dovrà fornire le caratteristiche tecniche degli strumenti di misura in merito a: codice identificativo riportato negli elaborati grafici e nella relazione, tipologia di strumento (marca, modello, etc.), matricola, grandezza misurata e unità di misura.

Gli strumenti di misura utilizzati dovranno essere corredati di idonei certificati di taratura emessi da laboratori accreditati per la grandezza ed il campo di misura di interesse.

10.2 PROPOSTA DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-AMBIENTALE

Il miglioramento della prestazione energetica e ambientale degli impianti oggetto del Contratto EPC di cui al precedente paragrafo 10.1 "Obiettivo di risparmio energetico", saranno conseguiti dall'Assuntore secondo quanto proposto, in termini di interventi da realizzare, in sede di offerta.

In particolare, l'Assuntore si obbliga a destinare per la realizzazione degli interventi un importo percentuale minimo del 5% del corrispettivo complessivo dei 9 anni del servizio EPC (dato dalla somma dei servizi B1, B2, B3). Il valore degli interventi deve essere calcolato con i prezziari indicati al paragrafo 9.2 a cui si applicheranno i ribassi offerti in sede di gara.

In offerta deve essere allegata la presentazione di una proposta con un piano dettagliato degli interventi previsti e l'indicazione delle tipologie di funzioni di controllo escluse perché non apportanti benefici in accordo alla UNI EN ISO 52120-1 (Prestazione energetica degli edifici - Contributo dell'automazione, del controllo e della gestione tecnica degli edifici - Parte 1: Quadro generale e procedure), motivando le decisioni intraprese

e documentandole come prescritto dall'Allegato A della UNI/TS 11651 (Procedura di asseverazione per i sistemi di automazione e regolazione degli edifici in conformità alla UNI EN ISO 52120-1).

Nel piano dettagliato degli interventi devono essere riportati almeno:

- Gli immobili su cui si intende effettuare l'intervento;
- Una descrizione degli interventi;
- Uno schema funzionale esemplificativo;
- Il risparmio conseguibile in termini di riduzione del fabbisogno di energia primaria corredato dalla metodologia con cui lo stesso è stato calcolato;
- La tempistica di realizzazione (coerente con i tempi massimi previsti nel presente Capitolato).

L'Assuntore deve presentare all'Azienda Sanitaria, entro sei mesi dall'avvio del servizio, un piano esecutivo di riqualificazione energetico-ambientale, installazione di eventuali impianti FER (Fonti di Energia Rinnovabile) per gli impianti oggetto del Contratto EPC, al fine di raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico minimo presentato in offerta, sulla base della proposta di interventi di riqualificazione formulata in sede di offerta a partire dalla certificazione e Diagnosi Energetiche fornite in gara ed aggiornate, se necessario, dopo l'inizio del Contratto (con possibilità di precisazione della baseline).

Il piano esecutivo deve contenere, tra l'altro:

- un'indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione e gestione, una identificazione degli interventi di efficientamento sugli impianti oggetto del Contratto EPC al fine di conseguire, o mantenere nel caso sia già presente, un livello di automazione almeno pari alla classe B della norma UNI EN ISO 52120-1;
- l'indicazione delle parti edili, degli impianti/apparecchiature/sistemi da installare e le loro caratteristiche tecnico/prestazionali;
- la quantificazione stimata del risparmio energetico conseguibile e la riduzione degli impatti ambientali;
- una stima degli incentivi ottenibili con gli interventi previsti e che verranno ripartiti nella misura del 60% a beneficio dell'Assuntore e 40% a beneficio dell'Azienda Sanitaria;
- un piano di Misura e Verifica (M&V) dei risparmi energetici conseguibili ai sensi della UNI CEI EN 17669.

Tale piano deve contenere le caratteristiche degli interventi di miglioramento della prestazione energetica con la completezza ed accuratezza richiesta attraverso la descrizione di tali interventi, assicurando che le modifiche ai sistemi edificio/impianto oggetto degli interventi rispettino le norme vigenti.

Il piano esecutivo, garantendo il rispetto delle prestazioni di cui ai documenti di gara, deve identificare gli interventi atti a efficientare i consumi e gli impatti ambientali del Contratto EPC, in particolare il consumo di energia da fonti non rinnovabili o da FER, tramite soluzioni di monitoraggio e controllo in un'ottica di ciclo di vita, oltre alle prescrizioni di legge.

In particolare, il piano esecutivo deve descrivere e quantificare:

- interventi per la riduzione del fabbisogno di energia elettrica e termica negli edifici-impianti, oggetto del Contratto;

- interventi per l'aumento dell'efficienza degli edifici e degli apparecchi ed impianti oggetto del Contratto;
- interventi per la generazione distribuita di energia rinnovabile quali ad esempio pannelli fotovoltaici, generatori eolici, pannelli solari termici, pompe di calore geotermiche, ecc.

Considerato che l'Assuntore si obbliga a destinare un importo percentuale minimo del corrispettivo per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e per l'eventuale realizzazione di impianti a generazione distribuita di energia rinnovabile (FER), il piano esecutivo deve comprendere:

- l'indicazione dei tempi e dei costi per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e di FER;
- la quantificazione stimata del risparmio energetico conseguibile e della conseguente riduzione degli impatti ambientali, secondo quanto indicato in offerta, che costituisce impegno contrattuale minimo vincolante per la realizzazione delle opere;
- la quantificazione degli incentivi ottenibili con gli interventi previsti.

Il piano esecutivo deve essere realizzato nelle tempistiche indicate, previa approvazione dell'Azienda Sanitaria.

10.3 ENERGIA ELETTRICA AUTOPRODOTTA

L'energia prodotta da impianti proposti quali interventi di riqualificazione energetico-ambientale, nell'ambito del Contratto, è resa disponibile all'Assuntore nei limiti della quota di energia consumata dalla stessa (consumo istantaneo).

L'energia elettrica prodotta dagli impianti del Contratto EPC alimentati a fonte rinnovabile ed eccedente quella consumata, sarà a beneficio per il 60% all'Assuntore e per il 40% all'Azienda Sanitaria.

L'energia elettrica prodotta da impianti non inclusi negli interventi di riqualificazione oggetto del Contratto è nella piena disponibilità dell'Assuntore.

L'Assuntore dovrà installare appositi contatori, per effettuare la misurazione almeno dell'energia prodotta e di quella ceduta a rete.

Tutte le configurazioni realizzate dovranno rispettare quanto previsto dal TISSPC (Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo) ARERA con le relative implicazioni sui contratti di fornitura e di imposizione di accisa ai sensi del TUA (Testo Unico Accise). In particolare pertanto l'Azienda Sanitaria si configura come "cliente finale", ossia la persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso sistemi di distribuzione chiusi o linee private e l'Assuntore come "produttore", salvo nei casi in cui si dovessero riscontrare problematiche relative alla presenza di ulteriori impianti di produzione esistenti in sito, vista la necessità di garantire l'unicità del produttore; tali contesti specifici saranno regolati nell'ambito del Contratto EPC SE, sempre nel rispetto del TISSPC sopraccitato.

Nei casi previsti dalla legislazione vigente, l'Assuntore in qualità di produttore ai sensi del TISSPC è titolare sia delle autorizzazioni amministrative sia della licenza officina elettrica e pertanto responsabile di tutti i relativi adempimento legislativi fino al termine del Contratto; analogamente restano in capo all'Appaltatore/Concessionario in qualità di produttore, tutti gli adempimenti verso GSE, ARERA, TERNA e altri enti eventualmente coinvolti.

10.4 SPECIFICHE PER LE APPARECCHIATURE

Le nuove apparecchiature e quelle installate in sostituzione di apparecchiature esistenti, per la climatizzazione invernale ed estiva e la produzione di acqua calda sanitaria, per le quali è prevista l'etichettatura energetica sulla base del Regolamento (UE) 2017/1369 e dai relativi regolamenti delegati integrativi, devono appartenere alla classe di efficienza energetica più elevata per la categoria e tipologia di prodotto di competenza, con riferimento alla potenza richiesta dal progetto. Tali apparecchiature devono essere dotate, inoltre, qualora disponibili sul mercato, di refrigeranti naturali, ossia non fluorurati, tra cui, a titolo esemplificativo, anidride carbonica (CO2), ammoniaca (NH3), idrocarburi (HC), acqua.

Le apparecchiature per le quali non è prevista l'etichettatura energetica sulla base delle norme vigenti, possono essere dotate di refrigeranti naturali, solo nel caso in cui l'efficienza risulti pari o superiore a quella delle equivalenti apparecchiature operanti con fluidi refrigeranti fluorurati.

L'offerta tecnica è accompagnata dalla documentazione tecnica delle apparecchiature con evidenza della classe energetica di appartenenza e tipologia di gas refrigerante adottato, se fluorurato o naturale. Nel caso in cui l'apparecchiatura, in base alle norme applicabili, non sia soggetta ad etichettatura energetica, l'Assuntore illustra le scelte progettuali per conseguire la massima efficienza energetica delle apparecchiature indipendentemente dal tipo di gas refrigerante utilizzato.

In fase di esecuzione la verifica avviene attraverso la corretta installazione delle apparecchiature offerte, corredate dalla documentazione tecnica con evidenza della classe energetica di appartenenza e tipologia di gas refrigerante adottato, se fluorurato o naturale, per le apparecchiature per le quali è previsto, pena l'applicazione delle penali per ritardato adempimento.

10.5 PIANO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI

Le Aziende Sanitarie non hanno segnalato esigenze di messa a norma degli impianti elettrici e termici.

10.6 SISTEMI AUTOMATICI DI GESTIONE E MONITORAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO

Il Concorrente presenta in sede di offerta il piano per la realizzazione di sistemi automatici per la gestione e il monitoraggio degli impianti, nonché il monitoraggio del comfort illuminotecnico.

Tale piano deve contenere tra l'altro:

- l'indicazione delle funzioni del sistema che si intende offrire (es. accensione/spegnimento, regolazione, registrazione dei dati, ecc.) e le relative modalità di attuazione anche per le altre apparecchiature elettriche in uso presso Azienda Sanitaria;
- gli immobili fra quelli dell'Azienda Sanitaria per cui si intende realizzare il sistema;
- la descrizione dei dati da rilevare, della periodicità delle rilevazioni e delle elaborazioni da eseguire a cura del SW che sarà fornito;
- l'indicazione degli apparecchi e sistemi HW e SW, capaci di monitorare e ottimizzare i flussi energetici da installare e le loro caratteristiche;
- l'indicazione dei tempi e dei costi per la realizzazione;
- la quantificazione stimata del risparmio energetico conseguibile e la riduzione degli impatti ambientali;

- una stima degli incentivi ottenibili con gli interventi previsti e, in caso di ottenimento, l'eventuale ripartizione, migliorativa rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara, tra le parti in relazione alla titolarità, alle modalità e ai limiti di finanziamento stabiliti;
- l'indicazione della classe di automazione che si intende conseguire ai sensi della norma UNI EN ISO 52120-1, almeno pari alla classe B.
- l'impegno da parte dell'Assuntore a inviare una reportistica almeno annuale o semestrale concordata con l'Azienda Sanitaria (mensile in caso di criticità accertate) che analizzi i dati oggetto di misurazione (consumi e comfort illuminotecnico) nell'intervallo considerato, con l'obiettivo di individuare le azioni di miglioramento che possono generare ulteriori efficienze nei consumi energetici.

Dovrà essere prevista la possibilità di accesso ai sistemi di monitoraggio attraverso il rilascio di una licenza per una utenza specifica per l'Azienda Sanitaria.

Al momento della loro installazione tutti i sistemi HW e SW e relative licenze saranno di proprietà dell'Azienda Sanitaria.

L'Assuntore si impegna a rendere noti i costi di gestione (comprese le licenze, canoni annui manutenzione ecc.) dei sistemi di monitoraggio in ottica di trasparenza ai fini della riconsegna finale dei sistemi all'Azienda Sanitaria.

L'Appaltatore/Concessionario deve presentare all'Azienda Sanitaria, entro sei mesi dall'avvio del servizio, un piano esecutivo del sistema di gestione e monitoraggio, aggiornato laddove necessario.

Tale piano deve contenere tutti gli elementi sopra richiesti.

Il piano viene realizzato dall'Assuntore entro il termine ivi indicato (comunque non oltre 18 mesi dall'avvio del servizio), previa approvazione dell'Azienda Sanitaria.

10.7 SISTEMI AUTOMATICI DI GESTIONE E MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

Il concorrente presenta in sede di offerta un piano per la realizzazione di sistemi automatici per la gestione e il monitoraggio degli impianti, nonché il monitoraggio del comfort termoigrometrico e della qualità dell'aria. Tale piano deve contenere tra l'altro:

- l'indicazione delle funzioni del sistema (accensione/spegnimento, regolazione, registrazione dei dati, ecc.) e le relative modalità di attuazione anche per gli impianti e le altre apparecchiature elettriche in uso presso Azienda Sanitaria;
- la descrizione dei dati da rilevare, della periodicità delle rilevazioni e delle elaborazioni da eseguire a cura del SW che sarà fornito;
- l'indicazione degli apparecchi/sistemi HW e SW, capaci di monitorare e ottimizzare i flussi energetici, da installare e le loro caratteristiche;
- l'indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione;
- la quantificazione stimata del risparmio energetico conseguibile e la riduzione degli impatti ambientali;
- il Piano di M&V specifico deve essere redatto ai sensi della UNI CEI EN 17669.
- l'indicazione della classe di automazione che si intende conseguire ai sensi della norma UNI EN ISO 52120-1, almeno pari alla classe B.

- l'impegno da parte dell'Appaltatore/Concessionario a inviare una reportistica almeno annuale o semestrale concordata con Azienda Sanitaria (mensile in caso di criticità accertate) che analizzi i dati oggetto di misurazione (consumi e comfort termoigrometrico e qualità dell'aria) nell'intervallo considerato, con l'obiettivo di individuare le azioni di miglioramento che possono generare ulteriori efficienze nei consumi energetici.

L'Assuntore si impegna a rendere noti i costi di gestione (comprese le licenze, canoni annui manutenzione ecc.) dei sistemi di monitoraggio in ottica di trasparenza ai fini della riconsegna finale dei sistemi all'Azienda Sanitaria.

L'Assuntore deve presentare all'Azienda Sanitaria, entro sei mesi dall'avvio del servizio, un piano esecutivo del sistema di gestione e monitoraggio, aggiornato laddove necessario.

Tale piano deve contenere tutti gli elementi sopra richiesti.

Il piano viene realizzato dall'Assuntore entro il termine ivi indicato (comunque non oltre 18 mesi dall'avvio del servizio), previa approvazione dell'Azienda Sanitaria.

Tale piano deve contenere tra l'altro:

- indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione e gestione e il corrispettivo corrispondente all'intervento;
- l'indicazione delle parti edili, impianti, apparecchiature, sistemi da installare e le loro caratteristiche tecniche e prestazionali;
- quantificazione del risparmio energetico conseguibile e della riduzione degli impatti ambientali, che contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo minimo di risparmio indicato in offerta;
- stima degli eventuali incentivi ottenibili con gli interventi previsti.

Il piano viene realizzato dall'Appaltatore/Concessionario entro il termine ivi indicato, previa approvazione dell'Azienda Sanitaria.

11. CONDIZIONI PER L'APPALTO

11.1 RESPONSABILE DI COMMESSA

La direzione della commessa è assunta dal direttore tecnico (denominato di seguito *RESPONSABILE DI COMMESSA*) dell'Assuntore o da altro tecnico, abilitato secondo quanto previsto in seguito. L'assunzione della direzione di commessa da parte del direttore tecnico avviene, in caso di RTI, mediante delega conferita da tutte le imprese aggiudicatarie, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato.

L'Assuntore, tramite il responsabile di commessa, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dell'Ordinativo di Fornitura, anche al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. Il responsabile di commessa dovrà:

- osservare e far osservare a tutte le maestranze, le prescrizioni contenute nel DUVRI, nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento del presente contratto e le indicazioni ricevute dall'Azienda Sanitaria contraente;

- allontanare coloro che risultassero in condizioni psicofisiche tali da compromettere la propria sicurezza e/o quella degli altri addetti o che si rendessero colpevoli di negligenza e/o disonestà;
- vietare l'ingresso nelle sedi oggetto di manutenzione alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.

Il responsabile di commessa è il responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento del contratto; allo stesso è delegata anche la funzione di:

- programmazione, organizzazione e coordinamento di tutte le attività operative previste;
- controllo sul livello delle prestazioni e servizi erogati e sulla contabilità;
- raccolta e fornitura all'Amministrazione delle informazioni e della reportistica necessaria al monitoraggio della performance conseguita.

L'Azienda Sanitaria contraente ha il diritto di esigere il cambiamento del responsabile di commessa e del personale dell'Assuntore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Assuntore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali o nello svolgimento dei servizi affidati.

Ogni variazione delle persone incaricate di cui al presente articolo deve essere tempestivamente notificata all'Azienda Sanitaria contraente; ogni variazione del nominativo del responsabile di commessa deve essere accompagnata dal deposito presso l'Azienda Sanitaria contraente del nuovo atto di mandato.

Il responsabile di commessa, che dovrà possedere almeno il diploma tecnico attinente alle principali prestazioni di contratto, dovrà essere persona di provata esperienza da dimostrare mediante presentazione di curriculum dal quale dovrà risultare l'avvenuto svolgimento di esperienze similari nello stesso ruolo.

11.2 PERSONALE ADDETTO

L'Assuntore dovrà assicurare lo svolgimento delle attività di cui ai singoli Ordinativi di Fornitura emessi con proprio personale in numero e di qualifica e professionalità adeguati ai tempi ed alle modalità di esecuzione delle prestazioni e degli interventi previsti per ogni Ordinativo, coerentemente con quanto indicato nel Disciplinare Tecnico, sotto la direzione di un proprio dipendente diretto responsabile.

All'inizio della gestione l'Assuntore deve notificare per iscritto all'Azienda Sanitaria:

- nominativo e recapito di tutti i soggetti interessati allo svolgimento del contratto e loro sostituti;
- nominativo e recapito telefonico delle persone responsabili e degli addetti alla gestione, esercizio e conduzione, dei loro eventuali sostituti durante gli orari di servizio;
- nominativo e recapito telefonico del personale in servizio di pronta disponibilità e pertanto reperibili 24 ore su 24, sia nelle giornate feriali che festive.

L'Assuntore si impegna a dare sempre comunicazione tempestiva delle variazioni introdotte nel personale assegnato ai servizi affidati.

Il personale sarà dotato di apposita tessera di riconoscimento con fotografia, nome e cognome da apporre alla divisa.

L'Assuntore si impegna a fornire al personale impiegato idoneo vestiario di lavoro ed ogni dispositivo individuale di protezione necessario, nonché ad adottare ogni misura per garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti e collaboratori che svolgono le attività contrattuali nei locali dei presidi.

L'Assuntore è obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte, e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla direzione tecnica e alla conduzione degli impianti.

Tutti i dipendenti dell'Assuntore sono tenuti ad osservare:

- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione, ove esistenti;
- i regolamenti in vigore in cantiere.

Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Assuntore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento agli impianti, alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Assuntore medesimo.

In particolare, le lavorazioni (quali, ad esempio, le lavorazioni che interessano impianti elettrici in tensione, le lavorazioni da frigorista, le lavorazioni da ascensorista la conduzione impianti termici e di produzione del vapore, ecc.) devono essere eseguiti da personale in possesso delle abilitazioni previste dalle relative normative.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Assuntore responsabilità dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti.

L'Azienda Sanitaria rimane estranea ad ogni rapporto, anche contenzioso, tra l'Assuntore ed i dipendenti o collaboratori.

La Azienda Sanitaria si riserva di richiedere la sostituzione del personale che, per il comportamento tenuto nei confronti dell'utenza o nei confronti del personale della Azienda Sanitaria, risulti indesiderato. La sostituzione deve avvenire entro 10 giorni dalla comunicazione scritta da parte dell'Azienda Sanitaria.

11.3 ONERI E OBBLIGHI DELL'ASSUNTORE

Sono a carico dell'Assuntore gli oneri ed obblighi che seguono, compreso le spese conseguenti:

- essere e mantenersi in regola con le licenze, le autorizzazioni ed ogni altro atto di assenso da parte di pubbliche amministrazioni necessario allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto;
- osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e l'anzianità e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso dell'appalto;
- adozione, di sua iniziativa, nell'esecuzione di tutte le prestazioni, dei procedimenti e cautele di qualsiasi genere, atti a garantire l'incolumità degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni.

L'Assuntore, con l'accettazione dell'ordinativo di fornitura, resta automaticamente impegnato a:

- Liberare l'Azienda Sanitaria ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse derivare loro da terzi, per gli oneri e obblighi di cui sopra,
- Attenersi alle disposizioni che saranno emanate dal ST nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dalle prestazioni appaltate, anche se ciò comporti la esecuzione degli stessi per gradi, nelle ore notturne o in giornate festive, limitando l'attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, od obblighi il personale a percorsi più lunghi e disagiati;
- Mantenere una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da parte del ST, di chiedere l'allontanamento di quegli operai o incaricati che non fossero – per qualsiasi motivo – graditi alla Azienda Sanitaria.
- Utilizzare, per le attività dell'appalto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate alla esigenza di ogni specifico lavoro e tali, comunque, da permettere ai vari addetti di conoscere il funzionamento degli impianti, delle apparecchiature e dei componenti che saranno chiamati a gestire. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche ed è tenuto all'osservanza delle norme aziendali della Azienda Sanitaria e delle disposizioni che saranno impartite dal ST.
- Operare con diligenza e con pieno rispetto delle esigenze operative e delle attività svolte in ogni luogo di intervento.

Sono a carico dell'Assuntore tutti gli oneri conseguenti alla necessità di eseguire le prestazioni in modo tale che non costituiscano danno o disagio per la contemporanea attività del presidio ed alla viabilità veicolare e pedonale esistente nei dintorni all'area di intervento.

Sono a carico dell'Assuntore tutti gli oneri previsti dal DM 3 settembre 2021, dal DM 2 settembre 2021 e dal DM 1 settembre 2021 in merito alla sicurezza antincendio e alla gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo a quanto indicato all'art. 2.8 del suddetto decreto.

A titolo esemplificativo si elencano alcune delle problematiche da prendere in considerazione in relazione alla presenza di lavori di manutenzione:

- accumulo di materiali combustibili,
- ostruzione delle vie di esodo,
- bloccaggio in apertura delle porte resistenti al fuoco o di porte dedicate a vie di esodo,
- realizzazione di aperture su solai o murature resistenti al fuoco.

L'Assuntore dovrà quindi:

- all'inizio della giornata lavorativa assicurarsi che l'esodo delle persone dal luogo di lavoro sia garantito;
- alla fine della giornata lavorativa effettuare un controllo per assicurarsi che le misure antincendio siano poste in essere e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l'innesco di un incendio.

Particolare attenzione dovrà essere posta ove si effettuino lavori a caldo (saldature od uso di fiamme libere). Il luogo ove si effettuino tali lavori a caldo dovrà essere oggetto di preventivo sopralluogo per accertare che ogni materiale combustibile sia stato rimosso o protetto contro calore e scintille. Dovranno inoltre essere messi a disposizione degli addetti estintori portatili.

Ogni area nella quale sia stato effettuato un lavoro a caldo dovrà essere ispezionata dopo l'ultimazione dei lavori medesimi per assicurarsi che non vi siano materiali accesi o braci.

Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, non dovranno essere depositate all'interno del luogo di lavoro.

Per le manutenzioni extracanone l'Assuntore è obbligato:

- ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;
- a firmare i libretti delle misure, i brogliacci, gli altri atti contabili e gli eventuali disegni integrativi;
- a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori,
- a predisporre gli atti contabili dotandosi di uno specifico programma di contabilità dei lavori pubblici pienamente compatibile con quello in uso presso le Aziende Sanitarie contraenti.

Tutti gli interventi da effettuarsi su impianti rientranti nelle previsioni di cui al DM 37/08 dovranno essere eseguiti da impresa a ciò abilitata, la quale dovrà anche rilasciare, a cura di personale abilitato ai sensi di legge, le prescritte certificazioni di conformità, ogni qualvolta si rendano necessarie.

Gli interventi su impianti telefonici/rete dati dovranno essere eseguiti da impresa con le necessarie certificazioni a seconda della categoria dell'impianto da realizzare. Nel caso di realizzazione di cablaggio strutturato rete dati/fonia dovrà essere fornito il certificato di collaudo ed il report delle misure effettuate.

Stante che di tutti gli oneri e obblighi sopra specificati, come degli altri indicati o richiamati nel testo del presente Capitolato Tecnico, si è tenuto in debito conto nello stabilire i prezzi, non spetterà altro compenso all'Assuntore se non quello derivante dall'applicazione dei prezzi offerti.

Agli effetti assicurativi, nel caso di incidenti di qualsivoglia natura occorsi durante il periodo di validità del contratto, l'Assuntore, non appena a conoscenza dell'accaduto, è tenuto a segnalare il fatto al ST.

Inoltre, per consentire l'attuazione di quanto previsto dall'art 19 della legge 10/91, l'Appaltatore/Concessionario invierà entro aprile di ogni anno una relazione con l'indicazione dei TEP equivalenti ai kWh termici ed elettrici erogati al cliente nell'ambito del Contratto, in modo da consentire all'Affidatario di rispettare detto termine.

11.4 ULTERIORI ONERI A CARICO DELL'ASSUNTORE

Sono a carico dell'Assuntore anche gli oneri di seguito indicati, oltre quelli già citati in precedenza:

- Tutte le prove ed i controlli che il ST ordina di eseguire sugli immobili, sugli impianti, sui cicli e sui materiali impiegati per le attività comprese nell'appalto;
- I controlli e le prove che, a seguito di inottemperanza, vengono fatti svolgere direttamente dalla Azienda Sanitaria;
- I calcoli per la determinazione della revisione prezzi e la eventuale formazione di nuovi prezzi;
- L'occorrente manodopera, gli strumenti ed apparecchi di controllo e quant'altro necessario per eseguire verifiche e prove preliminari o in corso di gestione per le attività comprese nell'appalto;

- Tutte le spese di contratto, di bollo, di copia, di registrazione, di documentazione ed eventuali disegni, certificati e protocolli ed ogni altra imposta inerente ai lavori, ivi compreso il pagamento dei diritti dell'U.T.C., se ed in quanto dovuti ai sensi dei regolamenti comunali vigenti, oneri e denunce agli enti assicurativi;
- I trasporti dagli stabilimenti e magazzini dell'Assuntore e delle sue fornitrici e scarico nel luogo d'impiego di tutti i materiali, apparecchi ed attrezzi di lavoro occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli impianti, gli imballaggi ecc. nell'intesa che tutto viaggi sempre a spese e ad esclusivo rischio e pericolo dell'Assuntore fino allo scarico nei cantieri di lavoro/magazzini; l'Assuntore deve provvedere a sua cura a tutti i controlli del caso ed alla presentazione dei reclami ai vettori per smarrimento, sottrazioni, danni di qualsiasi genere. I detti materiali ed attrezzi, trasportati a piè d'opera, rimangono in consegna all'Assuntore, che provvederà alla loro custodia come meglio crederà, fino al definitivo collocamento in opera, sia durante i lavori, sia durante le eventuali sospensioni. L'Azienda Sanitaria non risponderà per nessuna causa accertata od ignota di qualsiasi danno ad essi recato per avarie, manomissioni, asportazioni od altro fino al collaudo;
- Il trasporto dei materiali fino e dal luogo di svolgimento dell'attività lavorativa; pur essendo consentito l'utilizzo di scale, ascensori e montacarichi presenti nei presidi l'Assuntore potrà far ricorso a propri apparecchi di sollevamento senza alcun sovrapprezzo o richiesta di compensi aggiuntivi di qualsiasi natura;
- La compilazione della documentazione obbligatoria per effetto di disposizioni legislative o regolamentari, nonché lo svolgimento di tutte le attività tecnico-amministrative necessarie a consentire l'esercizio delle attività contrattuali conformemente alle vigenti leggi (autorizzazioni, verbali di collaudo, atti di controllo svolti da altri enti pubblici);
- La predisposizione degli immobili e degli impianti per le prescritte visite periodiche da parte degli enti preposti al controllo VV.F., INAIL, AUSL, ARPA, garantendo anche la necessaria assistenza durante l'espletamento delle visite;
- Il costante controllo e la tempestiva segnalazione alla Azienda Sanitaria di ogni eventuale anomalia riscontrata nelle parti elettriche o meccaniche dei presidi;
- La pulizia dei locali ove vengano svolte attività oggetto di contratto, se sporcati a seguito di questa, compresa la fornitura dei detersivi e di tutti i materiali necessari per le pulizie;
- Lo smaltimento di tutti i rifiuti derivanti dalle attività oggetto di contratto, anche se speciali o tossico-nocivi nonché scarti, macerie ed altre immondizie, ed i relativi oneri anche fiscali;
- Gli oneri di ricerca del guasto.

Tutti gli oneri derivanti anche:

- dalla estrema frammentarietà degli interventi da eseguirsi, stante la tipologia degli stessi e la natura dei luoghi di lavoro,
- dalle possibili frequenti interruzioni derivanti da esigenze sanitarie e di funzionalità dei presidi;
- ogni altro onere indicato in Capitolato anche se non riportato in questo elenco;
- ogni altro onere necessario al conseguimento degli obiettivi indicati nel presente Capitolato anche se non esplicitamente riportato.

Tali oneri sono ricompresi nei corrispettivi previsti dal presente Capitolato e l'Assuntore, in merito, non potrà avanzare richieste di qualsivoglia compenso aggiuntivo o diverso.

11.5 ONERI SPECIALI, SPESE, UTENZE

L'Assuntore dovrà espletare di sua iniziativa ed a sue spese tutte le pratiche occorrenti presso gli Uffici competenti, per denunce, richiesta di concessioni, permessi, autorizzazioni, licenze e quant'altro occorra per l'esecuzione ed il compimento di tutti i servizi richiesti.

Tutte le spese inerenti agli atti relativi all'Appalto ed ogni altra tassa, imposta e sovrimposta presente e futura (fatta unica eccezione dell'I.V.A.) sono a carico dell'Assuntore.

Gli allacciamenti alle utenze esistenti nei singoli edifici per l'effettuazione dei lavori saranno a carico dell'Assuntore, il quale dovrà osservare il rigoroso rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza.

Nel caso non sia possibile l'allacciamento alle utenze esistenti, sono a carico dell'Assuntore le spese per gli allacciamenti, da richiedere agli Enti erogatori, e le spese per i consumi.

11.6 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

11.6.1 NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA

L'Assuntore è obbligato a rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso ad operare in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'Assuntore è altresì obbligato a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza delle prestazioni affidate e ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione delle attività manutentive.

L'accesso ai luoghi di intervento è riservato agli addetti dell'Assuntore e al personale tecnico della Azienda Sanitaria contraente incaricato.

L'Assuntore si renderà garante di vietare l'accesso ai luoghi di intervento a persone che non abbiano ottenuto preventiva autorizzazione scritta da parte del ST.

Il divieto di accesso a persone non autorizzate vale anche per eventuali operazioni di ripristino o manutenzioni da eseguirsi in luoghi considerati pericolosi (cabine elettriche, ecc.).

11.6.2 PIANO DELLE MISURE DI SICUREZZA DELL'APPALTO

È fatto obbligo all'Assuntore di predisporre **entro 45 giorni** dall'emissione dell'ordinativo di Fornitura e comunque prima dell'inizio dei servizi, il Piano delle misure di sicurezza dell'appalto, i cui contenuti minimi sono quelli del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al punto 2.1.2 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, con esclusione della stima dei costi della sicurezza.

Nella redazione del piano l'Assuntore dovrà tener conto delle indicazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) predisposto e messo a disposizione dalla Azienda Sanitaria contraente ai sensi dell'art. 26 comma 3 del Decreto n. 81 del 2008.

Il piano delle misure per la sicurezza deve comprendere anche i singoli interventi che non rientrano nel titolo IV D.lgs. 81/2008.

L'Assuntore può, nel corso del contratto, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano delle misure di sicurezza dell'appalto.

11.6.3 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Qualora, per uno specifico cantiere, si sia resa necessaria per specifiche ragioni la redazione del piano di sicurezza e coordinamento a cura della Azienda Sanitaria contraente, ai sensi dell'articolo 90, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, l'Assuntore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano stesso, nei casi previsti dalla vigente normativa.

L'Assuntore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni i piani di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposti per specifici cantieri dal Coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008.

11.6.4 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Per ogni specifico cantiere, l'Assuntore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L'Assuntore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Assuntore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto.

11.6.5 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

Il piano delle misure di sicurezza dell'appalto ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Assuntore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

In allegato alla documentazione a corredo della richiesta di autorizzazione al subappalto, l'Assuntore dovrà allegare anche copia del Piano Operativo di Sicurezza del subappaltatore, redatto in coerenza con i piani di sicurezza predisposti dall'Assuntore e/o dalla Azienda Sanitaria contraente.

La presentazione e approvazione del Piano Operativo di Sicurezza è necessaria anche per i lavoratori autonomi o per le imprese esecutrici che fanno il loro ingresso in cantiere a titolo di cosiddetto "subaffidamento"; i subaffidamenti costituiti dalle forniture con posa in opera ed i noli a caldo, rientranti nelle specifiche caratteristiche di cui alla citata norma, vengono semplicemente comunicate alla Azienda Sanitaria contraente e alla Direzione Lavori o al DEC; in questo caso la comunicazione di subaffidamento dovrà contenere la specifica che "*Il Piano Operativo di Sicurezza è stato inviato al Direttore dei Lavori/ Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per l'approvazione*", mentre il relativo documento sarà inviato esclusivamente al Direttore dei Lavori o al Coordinatore per la sicurezza se nominato.

Per l'ingresso in cantiere dei subappaltatori e dei subaffidatari occorre, oltre all'autorizzazione della Azienda Sanitaria contraente, anche l'approvazione del Piano Operativo di Sicurezza da parte del Direttore Lavori/DEC o del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione se nominato, nonché il deposito del documento stesso presso il cantiere.

12. ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

12.1 NORME PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Ferma restando la facoltà dell'Assuntore di sviluppare le prestazioni nel modo che riterrà opportuno sulla base dei programmi indicati dalla Azienda Sanitaria contraente, la loro esecuzione dovrà comunque avvenire con modalità e termini tali da arrecare il minimo ragionevole pregiudizio alla utilizzazione dei locali della Azienda Sanitaria contraente, in relazione al tipo ed entità degli interventi.

Nell'esecuzione delle prestazioni l'Assuntore dovrà osservare scrupolosamente le buone regole dell'arte ed impiegare materiale di ottima qualità ed appropriato agli impieghi.

La presenza nei luoghi di lavoro del personale di direzione e sorveglianza della Azienda Sanitaria contraente – presenza che potrà essere anche saltuaria – non esonera minimamente l'Assuntore dalla responsabilità circa la perfetta esecuzione delle prestazioni ancorché i difetti o mancanze che venissero poi riscontrati fossero stati riconoscibili durante l'esecuzione ed ancora nel caso in cui tale esecuzione fosse stata approvata. Si stabilisce infatti che l'onere dell'Assuntore è quello della perfetta esecuzione delle prestazioni in relazione alle esigenze e nessuna circostanza potrà mai essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale responsabilità, salve le cause di forza maggiore.

L'Azienda Sanitaria contraente si riserva quindi la più ampia facoltà di indagini in qualsiasi momento, anche a posteriori, rispetto all'esecuzione delle prestazioni.

L'esecuzione delle attività urgenti, sia a canone che a misura, potrà essere ordinata in qualunque momento e dovrà avvenire in qualsiasi giorno feriale e/o festivo dell'anno.

In casi particolari e di notevole importanza, per non arrecare grave intralcio alle attività della Azienda Sanitaria contraente, potrà essere richiesto di eseguire le prestazioni anche di notte o nei giorni festivi, senza che l'Assuntore possa accampare compensi suppletivi oltre a quelli espressamente previsti.

Stante che tutti i presidi dell'Azienda Sanitaria contraente sono attivi e con presenza di personale, l'Assuntore dovrà eseguire tutti gli interventi tenendo presente ciò e senza poter chiedere la liberazione completa dei locali.

L'Assuntore dovrà inoltre concordare i piani operativi delle prestazioni con il personale presente cercando di arrecare il minor disagio possibile all'attività in corso.

12.2 AFFIDAMENTO E CONSEGNA

L'Assuntore deve prendere in consegna gli immobili e gli impianti nello stato in cui si trovano.

Le prestazioni regolate da corrispettivo a canone avranno inizio dalla data del Verbale di Affidamento.

Il Verbale di Affidamento verrà redatto dall'Assuntore e approvato in contraddittorio con l'Azienda Sanitaria contraente.

Dalla data indicata nel Verbale di affidamento decorrono tutti gli obblighi contrattuali.

Nel corso dell'appalto nel caso di affidamento in manutenzione di un nuovo edificio verrà redatto apposito verbale di affidamento per lo specifico fabbricato.

L'Assuntore deve documentare lo stato di edifici e impianti esistente al momento della presa in carico e al termine del contratto.

Alla fine del rapporto contrattuale, l'Assuntore è tenuto a riconsegnare all'Azienda Sanitaria contraente gli immobili e gli impianti nel rispetto delle normative vigente ai fini della sicurezza e dell'esercizio. Eventuali migliorie e/o sostituzione di parti degli impianti e degli immobili sono da considerare a tutti gli effetti di proprietà dell'Amministrazione.

Lo stato di conservazione degli immobili e degli impianti deve essere accertato, congiuntamente dall'Azienda Sanitaria contraente e dall'Assuntore, in un apposito Verbale di riconsegna sulla base di visite e sopralluoghi sui presidi e dall'esame della documentazione attestante le attività effettuate.

Il sistema informativo (hardware e software) e l'anagrafica tecnica, sia su supporto cartaceo che informatico, costituiti durante il periodo dell'appalto, rimane di proprietà esclusiva della Azienda Sanitaria contraente.

Il processo di verifica finale, propedeutico alla riconsegna dei presidi da parte dell'Assuntore all'Azienda Sanitaria contraente, dovrà concludersi al termine del contratto; qualora l'Assuntore sia inadempiente alle richieste di sistemazione, correzione, esecuzione, fornitura o quant'altro, gli verrà intimato di adempiere, previa diffida intimata ai sensi dell'art. 1454 c.c.

Gli interventi di sistemazione di eventuali inconvenienti, riscontrati prima e durante le operazioni di riconsegna dei presidi e che l'Assuntore non esegua nei termini che gli sono stati prescritti, potranno venire eseguiti dalla Azienda Sanitaria contraente stessa con addebito della relativa spesa all'Assuntore inadempiente.

L'Assuntore fornisce completa garanzia di tutte le prestazioni, servizi ed interventi compresi nell'appalto, fino alla ripresa in carico dei presidi da parte della Azienda Sanitaria contraente, fatte salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del Codice civile.

Gli oneri di cui sopra sono compresi negli importi di appalto.

Per l'esecuzione delle manutenzioni extracanone si darà luogo ad un distinto affidamento per ogni singolo intervento approvato ed ordinato dalla Azienda Sanitaria contraente, mediante un ordinativo di lavoro recante i termini di esecuzione.

12.3 TEMPI E TERMINI PER L'ESECUZIONE E LIVELLI DI SERVIZIO ATTESI

Data la particolarità del presente appalto, i termini iniziali e finali delle prestazioni sono stabiliti in rapporto alla natura delle attività.

Per le prestazioni affidate con corrispettivo a canone il termine iniziale è stabilito dalla data del verbale di affidamento mentre quello finale è computato nella durata stabilita al par. 3, con le seguenti precisazioni:

- Il personale di supporto gestionale di cui al par. 1.2.2 del Disciplinare tecnico deve essere operativo **entro 30 giorni naturali** consecutivi dal Verbale di affidamento;
- Il call center e il sistema di gestione e di tracking delle chiamate devono essere attivi dal giorno indicato nel verbale di affidamento;
- Il piano della qualità deve essere consegnato entro 90 giorni naturali consecutivi dal verbale di affidamento;
- I rilievi architettonici e impiantistici, qualora ordinati, dovranno essere effettuati entro 250 giorni naturali consecutivi dal verbale di affidamento. L'aggiornamento dei rilievi dovrà essere effettuato per tutta la durata contrattuale.
- Il piano di manutenzione deve essere predisposto entro 270 giorni naturali consecutivi dal verbale di affidamento.
- La costituzione dell'anagrafica, laddove richiesta, deve avvenire entro 270 giorni naturali consecutivi dal verbale di affidamento. L'aggiornamento dell'anagrafica dovrà essere effettuato per tutta la durata contrattuale;
- L'implementazione del sistema informativo deve avvenire entro 270 giorni naturali consecutivi dal verbale di affidamento. L'aggiornamento di hardware e software e la manutenzione del sistema dovranno essere effettuati per tutta la durata contrattuale;
- In caso di affidamento di un nuovo edificio o a seguito di lavori che richiedano variazioni nel data base, eseguite dalla Azienda Sanitaria contraente, l'Assuntore dovrà aggiornare il sistema informativo e l'anagrafica tecnica entro:
  - per immobili aventi superficie netta ≤ 1.000 mq 60 giorni naturali consecutivi dal verbale di affidamento del nuovo edificio o dal termine dei lavori;
  - per immobili aventi superficie netta maggiore di 1.000 mq 90 giorni naturali consecutivi dal verbale di affidamento del nuovo edificio o dal termine dei lavori.
- Aggiornamento catastale degli immobili oggetto di trasformazioni entro 15 giorni dalla accertata ultimazione dei lavori.
- La realizzazione dell'etichettatura di tutti i locali appartenenti agli edifici a qualsiasi titolo in uso all'Azienda Sanitaria contraente deve avvenire entro 365 giorni naturali consecutivi dal verbale di affidamento. L'aggiornamento dell'etichettatura dovrà essere effettuato per tutta la durata contrattuale; in caso di affidamento di nuovo edificio a seguito di lavori, l'etichettatura dovrà essere realizzata secondo i tempi previsti al precedente periodo;
- Gli interventi di manutenzione riparativa devono essere iniziati con tempi diversi, a seconda della gravità, secondo il seguente schema:
  - ***emergenza grave:*** entro 30 minuti dalla richiesta;
  - ***urgente:*** entro 2 ore lavorative dalla richiesta;
  - ***normale:*** entro 24 ore dalla richiesta;

- ***programmabile:*** secondo i tempi programmati e concordati.

  Per la definizione della tipologia di intervento si veda il Disciplinare Tecnico, par 1.3.2.1.

  Per gli impianti elevatori nel caso di blocco dell'impianto i tempi di intervento non potranno essere superiori a quanto previsto nel Disciplinare tecnico, par. 7.1.

  Le richieste di pronto intervento dovranno essere soddisfatte nel minor tempo possibile, operando anche in ore notturne e nei giorni prefestivi e festivi, ed essere eseguiti con continuità fino alla messa in sicurezza, non essendo consentita alcuna interruzione.

- Gli interventi di manutenzione programmata devono essere eseguiti secondo il calendario predisposto a cura dell'Assuntore. La pianificazione deve avvenire secondo quanto previsto nel Disciplinare tecnico, par. 2.2.
- La registrazione sul sistema informativo degli interventi di manutenzione programmata o a richiesta deve avvenire entro 5 giorni lavorativi dall'effettuazione dell'intervento.

Per le manutenzioni extracanone il termine iniziale e quello finale saranno stabiliti nell'ordine di lavoro secondo le disposizioni del par. 11.6.

12.4 DIVIETO DI SOSPENDERE LE PRESTAZIONI

L'Assuntore non può sospendere o ritardare le prestazioni oggetto dell'appalto con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Azienda Sanitaria contraente.

La sospensione o il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni per decisione unilaterale dell'Assuntore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per fatto dell'Assuntore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'Azienda Sanitaria contraente, non abbia ottemperato.

In tale ipotesi restano a carico dell'Assuntore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

12.5 ACCETTAZIONE, QUALITÀ E IMPIEGO DI MATERIALI ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

Le disposizioni relative all'accettazione, qualità ed impiego dei materiali e all'installazione di impianti sono contenuti nel Disciplinare Tecnico, par. 11.4.

12.6 RICHIESTE DI INTERVENTI MANUTENTIVI

Le richieste di interventi di manutenzione riparativa potranno essere effettuate da qualunque incaricato della Azienda Sanitaria contraente utilizzando il servizio di Call Center secondo le disposizioni contenute nel presente Capitolato.

Nel caso in cui, all'atto dell'intervento, l'Assuntore accerti che la prestazione da compiersi non rientra fra quelli disciplinati dal sistema a canone, dovrà chiaramente esplicarne i motivi, indicare la soluzione, preventivarne l'onere quantificando l'importo con i prezzi a misura previsti dagli Elenchi Prezzi allegati, trasmettendo prontamente al ST una scheda contenente tutte le indicazioni citate.

Gli interventi da compiersi con corrispettivo extracanone dovranno sempre essere preventivamente autorizzati dal ST.

Il ST ha la facoltà di autorizzare verbalmente ed in assenza di preventivo i lavori urgenti ed improrogabili in relazione al mantenimento di adeguati standard di sicurezza e della continuità di erogazione delle prestazioni sanitarie.

Per le manutenzioni extracanone il ST indicherà nello "Ordine di Lavoro" il termine di inizio e la durata. Tale durata sarà stabilita in relazione all'importanza dell'intervento, alle esigenze di ricerca e di approntamento dei materiali necessari ed alla disponibilità dei locali nei quali i lavori dovranno essere eseguiti.

12.7 ELABORATI "COME COSTRUITO" E CERTIFICAZIONI

Le disposizioni relative alla predisposizione degli elaborati "come costruito" e alle certificazioni per le lavorazioni eseguite sono contenute nel Disciplinare Tecnico.

12.8 DIFESA AMBIENTALE E GESTIONE RIFIUTI

L'Assuntore si impegna, nel corso dello svolgimento del contratto, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia e adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

Le attività oggetto del presente appalto implicano la produzione di differenti tipologie di rifiuto che l'Assuntore dovrà gestire nel pieno rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al D.Lgs 152/2006.

L'Assuntore dovrà considerarsi **produttore e detentore dei rifiuti** ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 e come tale dovrà assolvere a tutti gli obblighi di legge (es. rivolgendosi ai soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative operazioni di gestione ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e compilando la documentazione ambientale).

La Ditta aggiudicataria raggruppa ordinatamente, suddivisi per tipologie, i rifiuti nelle aree/spazi messi a disposizione dall'Azienda Sanitaria contraente, impegnandosi a delimitare tali aree/spazi nonché ad adottare le misure necessarie ad impedirne l'accesso alle persone non autorizzate.

Tali misure possono essere definite nel Piano Sostitutivo di Sicurezza.

I rifiuti da tale luogo di raggruppamento (deposito temporaneo) devono essere trasportati (accompagnati dal formulario e dalla scheda SISTRI, laddove previsto) direttamente ad un impianto di recupero/smaltimento autorizzato, senza passare per ulteriori "depositi temporanei", che non rispetterebbero i requisiti stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 in quanto il deposito temporaneo è "il raggruppamento dei rifiuti effettuato […] nel luogo in cui gli stessi sono prodotti".

La Ditta in alternativa può, al temine di ogni giornata lavorativa, provvedere ad allontanare i rifiuti prodotti nell'ambito dell'appalto in oggetto, e a conferirli a impianti autorizzati al recupero/smaltimento o ad un luogo di deposito temporaneo situato presso la propria sede di riferimento, come previsto dell'art. 266 c. 4 del D.Lgs. 152/2006.

L'Assuntore dovrà inoltre fornire alla Azienda Sanitaria contraente:

- copia dell'iscrizione all'Albo gestori ambientali delle ditte di cui si avvale per il trasporto rifiuti;
- copia dell'autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti rilasciata ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs 152/2006 ai soggetti individuati per lo smaltimento/recupero degli stessi,

- se richiesto dall'Azienda contraente, fotocopia della IV copia dei formulari (FIR) e scheda SISTRI quando applicabile, relativi ai rifiuti prodotti dalle attività oggetto dell'appalto ed avviati ad operazioni di recupero/smaltimento.

L'Azienda Sanitaria contraente si riserva la facoltà di chiedere inoltre ogni altra documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la corretta gestione dei rifiuti'

L'Assuntore deve farsi carico della raccolta degli imballaggi (es. pallet di legno) utilizzati per effettuare il trasporto dei materiali, salvo esigenze specifiche espresse dall'Azienda Sanitaria contraente (es. necessità di mantenere il confezionamento del materiale al fine della movimentazione interna). Restano fermi gli obblighi previsti per gli utilizzatori di imballaggi dal TITOLO II della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, pertanto compete all'Assuntore ogni onere di corretto smaltimento.

È fatto divieto assoluto all'Assuntore di abbandonare all'interno di qualsiasi area o edificio i rifiuti prodotti e conferirli nei contenitori dell'Azienda senza autorizzazione.

12.9 LINGUA UTILIZZATA

La lingua utilizzata nel presente appalto è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche e amministrative, le specifiche tecniche di prodotti, macchinari, impianti e attrezzature di qualsiasi genere, le didascalie dei disegni, qualsiasi scritta informativa su apparecchiature e impianti e quant'altro prodotto dall'Assuntore nell'ambito del contratto dovranno essere in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione sottomessa dall'Assuntore in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione in lingua italiana, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

12.10 DANNI DI FORZA MAGGIORE

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere e/o servizi da cause imprevedibili per le quali l'Assuntore non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli.

I danni che dovessero derivare alle opere e/o servizi a causa della loro arbitraria esecuzione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Assuntore, il quale altresì è obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati all'Azienda Sanitaria contraente e a terzi.

I danni che l'Assuntore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati alla Azienda Sanitaria contraente entro cinque giorni dall'evento, mediante posta elettronica certificata, escluso ogni altro mezzo, sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento.

12.11 SCIOPERI

L'esercizio del diritto di sciopero da parte dei dipendenti e collaboratori dell'Assuntore deve essere comunicato alla Azienda Sanitaria contraente con almeno 4 giorni lavorativi di anticipo.

L'Assuntore dovrà in ogni caso garantire la continuità dei servizi essenziali e l'esecuzione degli interventi in pronta disponibilità.

12.12 MISURAZIONE

La misurazione e la valutazione delle prestazioni sono effettuate secondo le specifiche date nel Disciplinare tecnico, negli altri allegati tecnici, e nell'enunciazione delle singole voci in elenco.

Per la valutazione dei lavori extracanone, nel caso in cui le modalità di misurazione non fossero contenute nel Disciplinare tecnico, negli altri allegati tecnici, e nell'enunciazione delle singole voci in elenco, saranno utilizzate le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Assuntore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Nel corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Tecnico e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali, se redatti.

12.13 SISTEMA DI CONTROLLO DELL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

La Azienda Sanitaria contraente predisporrà procedure per il controllo delle prestazioni erogate dall'Assuntore.

L'Assuntore si impegna a fornire, attraverso il sistema informativo, tutti i dati necessari, in particolar modo i calendari delle manutenzioni programmate e i dati relativi ai livelli di servizio raggiunti per le manutenzioni programmate e riparative, secondo quanto sarà richiesto dalla Azienda Sanitaria contraente.

L'Assuntore dovrà fornire una relazione annuale da cui possano evincersi i livelli di prestazione erogati.

L'Assuntore deve dotarsi di un sistema che consenta all'Azienda Sanitaria contraente di verificare in tempo reale la presenza del personale dell'Assuntore presso gli immobili oggetto del presente appalto come previsto dal Disciplinare tecnico, par. 2.4.

12.14 PAGAMENTI

I pagamenti delle prestazioni del contratto avverranno secondo le seguenti modalità:

1. <u>Prestazioni a canone</u>

Le prestazioni verranno così remunerate:

- Per le attività a canone verranno emessi per ogni trimestre solare (gen-mar, apr-giu, lug-set, ott-dic) certificati di pagamento, secondo le modalità previste nel precedente paragrafo 9.
- Al termine di ogni anno contabile, stabilito comunque al 31/12, verrà emesso certificato di pagamento comprendente:
  - la quota dell'ultimo trimestre;
  - gli eventuali conguagli derivanti da variazioni delle consistenze verificatesi nel corso dell'anno solare;
  - i conguagli previsti per la variazione del servizio energia (relativi alle variazioni dei fabbisogni termici ed elettrici si cui al par. 9.1.1.3 e 9.1.4.1);
  - svincolo dello 0,5% di cui all'art. 11, comma 6 bis del Dlgs 36/2023, trattenuto nei precedenti certificati.

Entro il primo trimestre di ogni anno deve essere determinato, sulla base delle variazioni alle consistenze previste e dell'aggiornamento prezzi, il valore del canone annuale a base per il calcolo degli acconti dell'anno successivo.

2. Manutenzioni extra canone

Per le manutenzioni extracanone, i corrispettivi, da liquidare per ogni trimestre solare (gen-mar, apr-giu, lug-set, ott-dic), sono determinati sulla base della contabilità di tutti gli interventi realizzati e completati nel trimestre e completi della necessaria documentazione a corredo.

12.15 COLLAUDI

Il regolare adempimento da parte dell'Assuntore delle obbligazioni contrattuali sarà accertato dal DEC.

Per le prestazioni a canone o extracanone, alla fine dell'anno solare, l'Assuntore predisporrà un documento di sintesi di tutte le attività svolte, sia a canone che extra canone, i cui contenuti saranno concordati con il DEC, comprensivo della valorizzazione degli aspetti economici.

Inoltre, al termine di ogni anno solare di gestione, sarà redatto, a cura del DEC/Direttore lavori, sulla base della documentazione contabile che l'Assuntore è tenuta a fornire a norma del presente Capitolato Tecnico, il certificato di regolare esecuzione annuale.

Inoltre, per ogni trimestre, l'Assuntore predisporrà un documento di sintesi degli interventi contabilizzati nel trimestre, i cui contenuti saranno concordati con il DEC, comprensivo della valorizzazione degli aspetti economici.

Ciascuna Azienda Sanitaria definirà le modalità con le quali l'Assuntore dovrà presentare la contabilità degli interventi.

Al termine del contratto l'Assuntore dovrà redigere un documento di riepilogo della contabilità di tutti gli anni per la predisposizione della documentazione finale dell'Appalto.

12.16 PROVVEDIMENTI PER INADEMPIMENTI AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI - PENALI

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Assuntore comporteranno una riduzione del compenso pattuito per la minor prestazione eseguita e per il danno arrecato, nonché l'applicazione dei provvedimenti indicati nel presente capitolato e delle penali riportate nella tabella seguente.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione dei provvedimenti sopra indicati, saranno contestati all'Assuntore per iscritto dalla Azienda Sanitaria contraente.

L'Azienda sanitaria contraente potrà scomputare le penali e gli altri crediti dalla stessa maturati dai corrispettivi spettanti (sia in corso d'opera sia in sede di liquidazione finale) all'Assuntore a qualsiasi titolo oppure, in difetto, avvalersi della cauzione o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall'Assuntore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'Assuntore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel presente capitolato non preclude il diritto dell'Azienda Sanitaria contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso l'Assuntore dall'adempimento dell'obbligazione cui si riferiscono le penali medesime.

Le penali sotto riportate si riferiscono ai tempi minimi/massimi previsti dalla documentazione di gara; qualora in offerta tecnica l'Assuntore abbia migliorato tali tempistiche, le penali si intendono riferite alle tempistiche espresse in offerta tecnica.

	TABELLA INADEMPIMENTI E RELATIVE PENALI **Descrizione**	**Tipologia inadempimento**	**Penale in euro per ogni giorno o frazione di**	**Penale in euro per ogni inadempienza**
1	Nel caso in cui la Ditta non provveda alla sostituzione di personale entro 10 giorni dalla richiesta dell'Azienda	L	500	
2	La ritardata attivazione del call center e del sistema di registrazione e tracking delle richieste di intervento rispetto alla data di cui all'art.4 del presente capitolato **fino ad un ritardo massimo di 30 giorni**	L	100	
3	La ritardata attivazione del call center e del sistema di registrazione e tracking delle richieste di intervento, per un tempo superiore a **30 giorni** rispetto alla data cui all'art.12.3 del presente capitolato	M	250	
4	La ritardata implementazione del sistema informativo rispetto alla data di cui all'art.12.3 del presente capitolato, del presente capitolato **fino ad un ritardo massimo di 60 giorni**	L	100	
5	La ritardata implementazione del sistema informativo rispetto alla data di cui all'art.12.3 del presente capitolato per un tempo **superiore a 60 giorni**	M	200	
6	La ritardata costituzione dell'anagrafica tecnica rispetto alla data di cui all'art.12.3 del presente capitolato **fino ad un ritardo massimo di 60 giorni**	L	100	
7	La ritardata costituzione dell'anagrafica tecnica rispetto alla data di cui all'art.12.3 del presente capitolato per un tempo **superiore a 60 giorni**	M	200	
8	Ritardo nell'aggiornamento del sistema informativo rispetto ai tempi indicati all'art.12.3 del presente capitolato	L	50	
9	Ritardo nell'aggiornamento dell'anagrafica tecnica rispetto ai tempi indicati all'art.12.3 del presente capitolato	L	100	
10	La ritardata presentazione del piano di qualità secondo quanto previsto nell'offerta tecnica rispetto alla data di cui all'art.12.3 del presente capitolato	L	50	

	TABELLA INADEMPIMENTI E RELATIVE PENALI **Descrizione**	**Tipologia inadempimento**	**Penale in euro per ogni giorno o frazione di**	**Penale in euro per ogni inadempienza**
11	La ritardata presentazione del piano di manutenzione secondo quanto previsto nell'offerta tecnica rispetto alla data di cui all'art.12.3 del presente capitolato	L	100	
12	La mancata disponibilità dell'Appaltatore all'addestramento del personale all'uso del software, secondo i tempi concordati con il DEC al momento della consegna	L	50	
13	Indisponibilità del call center per più di **15 minuti fino a 30 minuti**	L		50
14	Indisponibilità del call center per più di **30 minuti**	M		200
15	Tempo di risposta da parte del call center minore di due minuti	L		50
16	Mancato rispetto del limite del 5% di chiamate con segnale di occupato nel mese	L		50
17	Mancato rispetto della % su base mensile di almeno il 90% dei chiamanti in coda di attesa che parla con un operatore entro 30 secondi	L		50
18	Per ritardo nella comunicazione dell'aggiornamento annuale del Piano delle manutenzioni programmate (calendario)	L	100	
19	Nel caso gli indicatori di prestazione: "*indicatore rispetto programmazione manutenzioni periodiche*" "e "*indicatore rispetto registrazione sistema informativo*" di cui al disciplinare tecnico, valutati per singola specialità di manutenzione risultino: $10\% \leq IP_i \leq 50\%$. Detrazione percentuale sul canone trimestrale relativo alla specialità di manutenzione (meccanica, elettrica, idrica, ecc.) per il trimestre di riferimento	L		1%
20	Nel caso gli indicatori di prestazione: "*indicatore rispetto programmazione manutenzioni periodiche"* e "*indicatore rispetto registrazione sistema informativo*" di cui al disciplinare tecnico, valutati per singola specialità di manutenzione risultino: $IP_i > 50\%$ Detrazione percentuale sul canone trimestrale relativo alla specialità di manutenzione (meccanica, elettrica, idrica, ecc.) per il trimestre di riferimento	M		2%
21	Ritardi nella consegna dei dati e degli indicatori necessari per determinare il livello di prestazione previsti nel disciplinare tecnico	L	50	

	TABELLA INADEMPIMENTI E RELATIVE PENALI **Descrizione**	**Tipologia inadempimento**	**Penale in euro per ogni giorno o frazione di**	**Penale in euro per ogni inadempienza**
22	Per le attività di manutenzione programmata: ritardi superiori al 20% di ogni periodicità (settimanale, mensile, trimestrale ecc.) riscontrata nell'esecuzione di ogni singola attività programmata e/o verifica	M		200
23	Per interruzioni nell'erogazione dei servizi: riscaldamento, acqua calda sanitaria e condizionamento, energia elettrica e alimentazione causate da inadempienze dell'Assuntore. La penale è applicata per ogni ora di interruzione.	M	250	
24	Per interruzioni nell'erogazione dei servizi: impianti elevatori (fermi impianto) e indisponibilità nell'uso di locali, causate da inadempienze dell'Assuntore. La penale è applicata per ogni giorno di interruzione e per ogni impianto elevatore/locale.	M	500	
25	Qualora da rilevamenti effettuati dalla Azienda Sanitaria o dai misuratori installati dall'Assuntore si rilevi una temperatura e/o umidità (quest'ultima nelle zone in cui è presente l'impianto aeraulico) che si discosti da quanto indicato negli allegati sarà applicata una penale per ogni giorno e per ogni zona in cui la temperatura e/o umidità è rimasta fuori dai limiti richiesti (per zona si intende gruppo di locali la cui temperatura viene regolata dal medesimo strumento di regolazione)	L		300
26	Ritardo nella consegna dei dati sui rilevamenti di temperatura e umidità interni come previsto nel Disciplinare tecnico La penale è applicata per ogni giorno di ritardo.	L	50	
27	Per operazioni atte a consentire l'uscita di persone rimaste all'interno di un impianto elevatore: per ritardato intervento verrà applicata una penale ogni **minuto** di ritardo	M	50	
28	Per gli interventi atti a ripristinare il regolare funzionamento degli impianti elevatori: per ritardato intervento verrà applicata una penale ogni **minuto** di ritardo	M	10	
29	Per qualunque intervento in emergenza: per ritardato intervento verrà applicata una penale ogni **minuto** di ritardo	M	10	

	TABELLA INADEMPIMENTI E RELATIVE PENALI **Descrizione**	**Tipologia inadempimento**	**Penale in euro per ogni giorno o frazione di**	**Penale in euro per ogni inadempienza**
30	Interruzione di un intervento in emergenza senza il ripristino delle condizioni di sicurezza	G		2.000
31	Per tempo di intervento sul singolo intervento di riparazione codice giallo superiore a **3 ore lavorative**	L		100
32	Per tempo di intervento sul singolo intervento di riparazione codice verde superiore a **24 ore lavorative**	L		100
33	Per ritardi nell'esecuzione di ogni singolo intervento di riparazione codice bianco rispetto al tempo concordato	L		50
34	Esecuzione dei lavori da parte di maestranze non qualificate in ogni settore di intervento	G		1.000
35	Indisponibilità ad eseguire interventi senza motivata ragione	G		1.000
36	Non disponibilità di attrezzature e mezzi idonei	M		1.000
37	Ritardi nell'esecuzione delle verifiche imposte da obblighi di legge o normativi	G		1.000
38	Ritardi nella presentazione dei preventivi per gli interventi su richiesta o extracanone rispetto ai tempi indicati nel disciplinare tecnico	L		50
39	Ritardi nella esecuzione delle progettazioni richieste e nella elaborazione e presentazione delle documentazioni occorrenti alla realizzazione degli interventi. La penale è calcolata per ogni giorno di ritardo in percentuale sull'importo del progetto/preventivo	L	0,1%	
40	Ritardata consegna degli elaborati attestanti l'aggiornamento catastale del patrimonio edilizio Eventuali sanzioni in cui incorrerà la SA per ritardata presentazione saranno poste a carico dell'Assuntore	L	50	
41	Mancata o intempestiva compilazione di domande e/o presentazione di documentazioni per la richiesta di autorizzazioni, nulla osta, concessioni, licenze d'uso, ecc., afferenti in generale la conduzione e gestione del patrimonio edilizio ed impiantistico Eventuali sanzioni in cui incorrerà la SA per ritardata presentazione saranno poste a carico dell'Assuntore	L		1.000

	TABELLA INADEMPIMENTI E RELATIVE PENALI **Descrizione**	**Tipologia inadempimento**	**Penale in euro per ogni giorno o frazione di**	**Penale in euro per ogni inadempienza**
42	Mancato rispetto di quanto previsto nell'offerta in termini di qualifica, organizzazione e FTE del personale operativo dedicato ai servizi di manutenzione e gestione degli immobili/impianti	M		2.000
43	Mancato ripristino di quanto previsto nell'offerta in termini di qualifica, organizzazione e FTE del personale operativo dedicato ai servizi di manutenzione e gestione degli immobili/impianti La penale è applicata per ogni giorno di ritardo.	M	200	
44	Mancato rispetto di quanto previsto nell'offerta in termini di dimensionamento e specializzazioni del personale offerto per il supporto gestionale	M		1.000
45	Mancato ripristino di quanto previsto nell'offerta in termini di dimensionamento e specializzazioni del personale offerto per il supporto gestionale La penale è applicata per ogni giorno di ritardo.	M	100	
46	Mancato completamento degli interventi di risparmio energetico dichiarati in sede di offerta nei tempi previsti dal capitolato La penale è applicata per ogni mese di ritardo	M	2.000	
47	Mancato rispetto delle norme di igiene e sicurezza	G		1.000
48	Per qualunque altra inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente capitolato e allegati e nell'offerta tecnica			500
49	Per qualunque altra inadempienza, rispetto a quanto previsto nel presente capitolato e allegati e nell'offerta tecnica, reiterata oltre al termine ad adempiere fissato dall'Azienda Sanitaria per messa in mora dell'Assuntore. La penale è applicata per ogni giorno di ritardo.	M	100	

G – Inadempimento grave

M – Inadempimento di media gravità

L – Inadempimento lieve